Fieldy – Interrogatoire préalable Quadro Holding vs Harmony Movers – 5 octobre 2026 – transcription verbatim

Source : Fieldy
Enregistrement : Interrogatoire Préalable Quadro Holding vs Harmony Movers
Période : 5 octobre 2026, environ 09:28 à 12:12 (heure de Montréal)
Note : transcription brute Fieldy, sans correction, sans reformulation et sans attribution manuelle des locuteurs.

--- TRANSCRIPTION VERBATIM ---

[09:28:06] Unknown : [toux] Ça arrive encore sur la rue Snowden, en face du métro.

[09:28:17] Unknown : La semaine passée, lui, puis il te dit qu'il fallait témoigner. Puis là, finalement, c'est moi qui témoigne. , c'est

[09:29:09] Unknown : de sa mère, il se fait prendre.

[09:29:15] Unknown : on a été porter à la salle.

[09:30:23] Unknown : step up cut more.

[09:32:08] Unknown : Jusqu'ààà Côte-Varie, puis à Côte-Varie, tu vas tourner à droite. [toux]

[09:34:56] Unknown : All right, so now what you need to do is to put all this file together with questions, everything. I'm gonna be prompting with Fieldy today. We're gonna make everything work when lawyer starts in five minutes. Connect everything and don't stop. Push to the end.

[09:35:20] Unknown : Donc, ça va rouler. C'est carré ?

[09:35:23] Unknown : Je sais pas.

[09:35:24] Unknown : Ouais, il m'a dit.

[09:35:25] Unknown : Oui, tu as dit.

[09:35:26] Unknown : Elle m'a dit : « Dites, dites ça au métro. »

[09:35:29] Unknown : Oui ?

[09:35:29] Unknown : Oui. Dites ça juste au métro ici.

[09:36:32] Unknown : Oui.

[09:36:34] Unknown : Hein ?

[09:36:37] Unknown : C'est gratuit ?

[09:36:45] Unknown : OK, c'est bon, on y va.

[09:37:07] Unknown : OK.

[09:38:18] Unknown : Maintenant, je vais lever un email, créer un courriel puis envoyer le tout à Christian Dufour, avocat là. Il est connecté dans le courriel Gmail. Envoie-y le tout pour que lui ait toute l'information.

[09:39:36] Unknown : Une seule personne dans la salle.

[09:39:40] Unknown : Ok, fait que lui, il attend l'auto ?

[09:39:42] Unknown : Il peut attendre pendant l'auto.

[09:39:45] Unknown : Ok, ça, ça a pas l'air de le dire, puis je suis, je suis parti.

[09:39:53] Unknown : Je vais t'asseoir ici.

[09:44:15] Unknown : Ah non.

[09:44:23] Unknown : Ok, c'est bon ?

[09:44:24] Unknown : Ouais.

[09:44:24] Unknown : On va le fermer pour dedans.

[09:44:28] Unknown : On y va ? Ça va, vous êtes prêts ?

[09:44:30] Unknown : Oui.

[09:44:31] Unknown : Ça va, c'est bon ?

[09:44:33] Unknown : Je prends le temps de régler quelques trucs.

[09:44:39] Unknown : On y va. Ça marche.

[09:44:42] Unknown : Tu es en forme ?

[09:44:43] Unknown : Oui.

[09:44:59] Unknown : On est là.

[09:45:01] Unknown : Bonjour à vous tous.

[09:45:09] Unknown : Bonjour.

[09:45:13] Unknown : Bonjour.

[09:45:13] Unknown : Recording in progress.

[09:45:15] Unknown : Bonjour.

[09:45:16] Unknown : Bonjour.

[09:45:17] Unknown : Matt, if you want to close your camera for the examination, you can. It's, it's up to you.

[09:45:35] Unknown : Okay, no problem, thank you.

[09:45:40] Unknown : Bonjour monsieur, je vais vous assermenter. Est-ce que vous affirmez solennellement que votre témoignage sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ?

[09:45:49] Unknown : Oui, je le jure.

[09:45:51] Unknown : Quel est votre nom ?

[09:45:52] Unknown : Mattieu Wallace Barnard.

[09:45:56] Unknown : Je veux juste m'assurer que...

[09:45:59] Unknown : C'est Mattie Wallace Barnard ?

[09:46:02] Unknown : Mattieu, M-A-T-T-H-I-E-U.

[09:46:06] Unknown : M-A-T-T-H-I-E-U.

[09:46:12] Unknown : Et votre adresse ?

[09:46:14] Unknown : Huit, huit, trois, trois, rue Ghislaine, LaSalle, Québec, H8R 2C4.

[09:46:20] Unknown : Pouvez-vous me répéter le nom de la rue, s'il vous plaît ?

[09:46:23] Unknown : Ghislaine. G-H-I-S-L-A-I-N-E.

[09:46:28] Unknown : Et c'est dans quelle ville ?

[09:46:29] Unknown : La salle.

[09:46:31] Unknown : La salle.

[09:46:33] Unknown : Je vous remercie. [toux] Je vais passer-

[09:46:35] Unknown : [toux] Excusez-moi. [toux]

[09:46:44] Unknown : Bonjour monsieur Wallace Barnard. Euh, c'est Antonio Gebaini, SMS Legal. Je représente la défenderesse avec ma consœur maître Alexandra Fortes. Ça va bien aujourd'hui ?

[09:46:57] Unknown : Ça pourrait aller mieux.

[09:47:00] Unknown : Pourquoi ça peut aller mieux ?

[09:47:02] Unknown : Ah, juste à la matinée, je me suis levé pour apporter l'enfant à l'école. C'est les élections, l'école est fermée. J'ai dû changer les plans, ramener l'enfant chez la mère. Ça fait que ça a tout changé un peu ma matinée, déstabilisée. C'était juste ça.

[09:47:15] Unknown : Je comprends. Je comprends. On devait commencer à neuf heures ce matin. Il est neuf heures quarante-sept. On commence en retard à cause de ça.

[09:47:23] Unknown : Je suis désolé.

[09:47:24] Unknown : Je ne vais pas avoir trop de questions ce matin.

[09:47:26] Unknown : Ok.

[09:47:27] Unknown : Euh, d'abord, euh, est-ce que vous pouvez m'indiquer votre adresse professionnelle ?

[09:47:34] Unknown : Qu'est-ce que tu veux dire par mon adresse professionnelle ?

[09:47:38] Unknown : Vous n'avez pas d'adresse professionnelle ?

[09:47:40] Unknown : Moi, en tant que tel, non. J'ai une adresse professionnelle ?

[09:47:44] Unknown : Non, moi, je peux pas répondre.

[09:47:46] Unknown : Mais moi, moi, personnellement, je n'ai pas d'adresse professionnelle.

[09:47:50] Unknown : C'est où que vous travaillez ?

[09:47:51] Unknown : Je, je travaille pour le restaurant à mon oncle qui est Quadro Holding LTE. Il y a présentement deux adresses actives au nom de cette entreprise, au registre des entreprises. Il y a le cinquante-huit trente-sept rue Jean-Talon Est et la deuxième adresse qui est le six deux huit zéro avenue Summerled à Notre-Dame-de-Grâce.

[09:48:10] Unknown : Et le restaurant s'appelle comment ?

[09:48:12] Unknown : Euh, Quadro Holding a plusieurs franchises comme PPP Pizzeria, Au Poulet, Pepita, Beaucœuf, la Viennoise, Bolon Café, Crèmerie Bien Molle Bien Dur. Ça, c'est toutes les différentes franchises que Quadro Holding regroupe en général.

[09:48:28] Unknown : Et vous, vous, vos deux restaurants-

[09:48:30] Unknown : Restaurants, c'est lesquels ?

[09:48:32] Unknown : Excusez-moi ?

[09:48:34] Unknown : Vos, vos deux restaurants, c'est lesquels ?

[09:48:36] Unknown : Moi, j'ai aucun restaurant, comme je viens de vous dire au début. Mon oncle, qui est le président, et lui, il a deux restaurants. Les deux restaurants appartiennent à Quadro Holding. Quadro Holding a multiples franchises, toutes reliées au nom de Quadro Holding. À la fin de la journée, le propriétaire, c'est Pierre Lévesque, qui est mon oncle. Et moi, je suis son neveu qui l'aide dans ses opérations.

[09:49:00] Unknown : Ok.

[09:49:04] Unknown : Donc, euh, vous étiez la personne qui était responsable-

[09:49:08] Unknown : Aucunement.

[09:49:08] Unknown : Des opérations...

[09:49:10] Unknown : Pardon ?

[09:49:11] Unknown : Aucunement.

[09:49:13] Unknown : Vous n'êtes pas responsable, la personne responsable lorsque les faits ont eu lieu avec, euh, la compagnie des déménageurs ?

[09:49:22] Unknown : On va mettre les choses au clair. Le contrat vient d'être signé entre le propriétaire de l'entreprise de Quadro Holding, qui est Pierre Lévesque, et le comité ou le

responsable de Harmony Movers, qui a fait cette entente de contrat, a fait ça directement avec Pierre Lévesque. Lors du déménagement, les personnes présentes lorsque les déménageurs sont arrivés sur les lieux, c'était Pierre Lévesque et Constantino Chronis. Durant cette intervention-là, les employés d'Harmony Movers ont appelé autant la partie adverse, monsieur, euh, Elenian et, euh, son autre associé. Et nous, moi, j'étais sur la route avec un camion U-Haul, ce qui est en chemin pour les lieux du local.

[09:50:13] Unknown : Vous faites quoi aujourd'hui, ce matin ?

[09:50:15] Unknown : Ben, je m'en viens témoigner sur les histoires, sur les biens, la saisie que la partie adverse que a faite Harmony Moveuse illégalement, endommagé mes biens de mon oncle du restaurant de Quadro Holding, euh, res-

[09:50:31] Unknown : Eu les biens en otage. On a utilisé toutes sortes de méthodes pour récupérer nos biens, ce que nous avons fait. Et là, les biens sont dans un entrepôt non utilisable parce que là, il y a une saisie que vous, vous avez contestée de... Ben pas vous, mais je parle à la partie adverse qui a contesté au dossier en ce moment. Alors les biens, les biens de Quadro Holdings sont inutilisables, sont entreposés, ils sont endommagés. Fait que c'est pour ça que je suis ici à matin pour savoir.

[09:50:58] Unknown : Hein ?

[09:50:59] Unknown : Vous étiez dans le U-Haul, vous n'étiez pas présent sur les lieux, c'est ça ?

[09:51:02] Unknown : Lors du, lors du déménagement, Harmony Movers s'est présenté au soixante-deux quarante-et-un boulevard Léger, environ onze heures le matin. Le contrat initial qui était proscrit entre Pierre Lévesque et Harmony Movers était pour un déménagement à huit heures, une neuf heures le matin. Non seulement-

[09:51:21] Unknown : Ce n'est pas ça ma question, monsieur, monsieur Bernard. Ma question est : est-ce que vous étiez présent sur les lieux pendant le déménagement ?

[09:51:29] Unknown : Lorsque le déménagement avait déjà commencé et était effectué, je me suis présenté par après sur les lieux du déménagement.

[09:51:37] Unknown : Pourquoi ? Pourquoi vous vous êtes présenté si tantôt, vous m'avez dit que vous n'étiez pas responsable du déménagement ?

[09:51:43] Unknown : Parce que moi, moi, je m'occupais de déménager les autres équipements du local qui avaient pas rapport à l'englobement de la pizzeria et les équipements au complet. Fait que Harmony Movers s'occupe de la pizzeria et tous les équipements connexes à la pizzeria, comme qui est inscrit au contrat. Et moi, j'ai été louer un camion U-Haul pour bouger les équipements de ma pâtisserie. Si vous le demandez à monsieur , qui s'est présenté

justement sur les lieux en après-midi, avant ma présence à moi sur les lieux. On a eu cette belle discussion-là. Il a même inscrit dans le rapport que j'étais avec un U-Haul plus tard, puis que j'ai demandé à ses employés d'aider à rentrer d'autres équipements qui n'étaient pas des équipements de la pizzeria dans le U-Haul. Fait que ça fait ma présence, oui, sur les lieux, mais après les événements. Je suis arrivé après que-

[09:52:32] Unknown : Harmony Movers a déjà commencé leurs services sur les lieux du 72 Cartier Léger.

[09:52:37] Unknown : Donc, vous n'avez pas une connaissance personnelle des événements, comme vous dites. Vous êtes arrivé après les événements.

[09:52:42] Unknown : Ben monsieur, j'ai totalement connaissance parce que la compagnie Harmony Movers, avant qu'ils décident de commencer leurs services, même s'ils nous ont facturé les services à partir de onze heures le matin, ils ont seulement commencé leur déménagement à deux heures de l'après-midi. Et lorsque ça, c'est quand je suis arrivé sur les lieux que eux ont décidé de commencer à entreprendre les travaux pour pouvoir mettre les équipements dans le restaurant. Monsieur Evan Sean et son associé ont même quitté le bureau d'Harmony Movers à Lachine pour se présenter à Montréal-Nord sur les lieux à l'heure de deux heures de l'après-midi.

[09:53:12] Unknown : Quand vous dites, quand vous dites nous facturer, vous parlez de qui ? C'est qui nous ?

[09:53:16] Unknown : Ben, c'est vous. Vous représentez la partie adverse, vous représentez Harmony Movers ?

[09:53:20] Unknown : Ouais.

[09:53:21] Unknown : Bon, fait que moi, je vous mets comme la partie que vous, parce que vous représentez les personnes qui nous ont facturé ce déménagement-là.

[09:53:27] Unknown : Écoutez la question. Écoutez la question.

[09:53:30] Unknown : Oui.

[09:53:31] Unknown : Vous avez dit : Harmony Movers nous a facturé. C'est écrit nous.

[09:53:37] Unknown : Ben la compagnie,

[09:53:40] Unknown : Mais tantôt, vous avez dit que vous étiez-- vous ne représentiez pas .

[09:53:45] Unknown : J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi vous-

[09:53:47] Unknown : Monsieur, vous avez dit que-- Monsieur, vous mélangez des mots.

[09:53:51] Unknown : C'est moi qui ai amené la question. Vous êtes en train de dire nous pour et ensuite, vous me dites que vous n'avez pas le mandat de représenter , mais que vous avez quand même reçu la facture.

[09:54:04] Unknown : Est-ce que je peux-

[09:54:04] Unknown : Comment vous expliquez ça ?

[09:54:05] Unknown : Je peux m'expliquer, puis on écoute cette fois-ci ? Ça va être clair.

[09:54:09] Unknown : Non, vous interrompez pas quand je parle, d'abord. Maintenant, je vous laisse continuer. Depuis tantôt, vous êtes énervé, vous ne répondez pas aux questions. Vous êtes en train de parler d'autre chose. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de répondre à la question que je vous demande.

[09:54:22] Unknown : Monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous et votre position, vous jouez avec des jeux de mots. Puis les jeux de mots marcheront pas. Je veux que vous ouvriez vos oreilles, puis vous écoutez clairement. Le contrat-

[09:54:33] Unknown : Inscrit entre Quadro Holding et ta compagnie Harmony Movers que tu représentes. Les documents officiels ont été signés entre le président de l'entreprise qui est Pierre Lévesque. Il y a un président à l'entreprise. Et Pierre Lévesque et Harmony Movers, je ne sais pas de qui, de leur département de facturation ou de comptabilité qui a géré le contrat initial. Ce contrat initial est entre Harmony Movers et Quadro Holding. Le président est Pierre Lévesque, lui a signé ce contrat-là. Lors du déménagement, présents sur les lieux, il y a Pierre Lévesque et Constantino Chronis. Votre compagnie Harmony Movers se présente à 11 heures le matin. Au contraire, il est prescrit pour 9 heures le matin. Harmony Movers, à 11 heures le matin, ne touche à rien, ne charge à rien, n'effectue aucun chargement dans le local. Pierre et Costa sont présents.

[09:55:26] Unknown : Les responsables de-

[09:55:27] Unknown : Excusez-moi. Est-ce que vous, vous êtes présent à ce moment-là ?

[09:55:30] Unknown : Non.

[09:55:32] Unknown : Alors, comment vous savez que c'est à 11 heures qu'ils ont commencé ? Tantôt, vous avez dit que c'était en après-midi qu'ils ont commencé. Vous étiez pas là, vous dites.

[09:55:39] Unknown : Parce que si vous lisez très bien votre rapport, on a eu un appel d'un des directeurs de Harmony Movers qui m'a appelé sur mon cellulaire et le rapport qui était inscrit de

un de ces représentants-là, c'est que monsieur est dans un camion U-Haul en chemin pour le local. Ça, c'est la vérité de qu'est-ce qui se produit ce moment-là, cette journée-là, lors de l'événement du déménagement.

[09:56:00] Unknown : Mais monsieur Pierre Lévesque, il était présent sur les lieux.

[09:56:04] Unknown : Il était présent sur les lieux avec Constantino Chronis pour accepter puis recevoir vos déménageurs d'Harmony Movers en retard à 11 heures.

[09:56:11] Unknown : Présent aujourd'hui. Pourquoi il n'est pas présent ?

[09:56:14] Unknown : Je vais faire une objection, là. Regardez- Permettez, là. Il faut, il faut qu'on reparte à neuf avec quelque chose qui soit cohérent. Euh, vous m'avez demandé quel était le, le témoin qui pouvait être entendu pour Quadro Holding.

[09:56:34] Unknown : C'est, c'est clair que c'est monsieur Wallace qui connaît bien tous les faits qui sont survenus et notamment ce qui survient après, qui est l'essentiel du litige. Maintenant, lorsque vous dites : Monsieur, monsieur Lévesque, pourquoi est-ce qu'il n'est pas présent ? Excusez-moi là, mais ça, cette question, là, c'est pas une question du litige, là. C'est une question, euh, qui a trait à quoi ? C'est un reproche ? C'est quoi ? Fait que, écoutez-

[09:56:57] Unknown : Pas un reproche, maître. D'ailleurs, quand vous avez une objection à formuler, vous devez donner une assise juridique pour votre objection. Là, vous en avez pas donné, vous faites un commentaire.

[09:57:09] Unknown : Je vais, je vais vous, je vais vous la faire, moi, l'assise juridique. C'est qu'en ce moment, vous êtes en train de harceler mon client. Alors-

[09:57:15] Unknown : C'est pas de l'harcèlement ça, maître. Vous le savez très bien. Je demande pourquoi monsieur Lévesque, qui apparemment était la personne présente sur les lieux, n'est pas présente aujourd'hui pour un interrogatoire sur un affidavit qu'il a lui-même signé. Monsieur Barnard n'a pas signé cet affidavit. Mais bon, je ne comprends pas l'absence de monsieur Lévesque et vous comprendrez qu'il sera appelé à témoigner dans le futur, vu que monsieur Barnard, apparemment, n'a pas les connaissances requises pour témoigner sur tous les faits en litige.

[09:57:47] Unknown : Bah, on pourra voir pour plus tard. Maintenant, je vous invite à continuer vos questions avec, euh, le témoin là, qui, vous allez le voir, connaît bien la suite des événements.

[09:58:00] Unknown : Je vais quand même continuer parce que je comprends qu'il a certaines, euh, [toux] certaines raisons de certaines

[09:58:10] Unknown : clés en . Il vient de nous confirmer qu'il n'était pas présent sur les lieux au début, mais je vais quand même continuer.

[09:58:17] Unknown : Donc, monsieur Barnard, vous n'avez aucun titre officiel au sein de la demanderesse.

[09:58:23] Unknown : Aucunement, à part être le neveu du propriétaire qui fait tout qu'est-ce que je peux pour aider mon oncle dans une situation de gérer un restaurant, surtout en-- tant qu'on est de nos années maintenant, la restauration est très difficile.

[09:58:35] Unknown : Fait que mon extra main puis mon coup de main fait un gros bénéfice au roulement de Quatreaux Holding.

[09:58:42] Unknown : Ok, donc vous aidez quand même votre oncle, monsieur Lévesque-

[09:58:44] Unknown : Bien sûr.

[09:58:45] Unknown : Avec ses opérations.

[09:58:46] Unknown : Exact. Et j'étais présent ce jour-là lors du déménagement à trois heures, quand que Hélène-Chan puis le représentant s'est présenté, j'étais sur les lieux.

[09:58:54] Unknown : Et depuis combien de temps est-ce que vous aidez votre oncle avec euh... ?

[09:58:58] Unknown : Depuis que lui a acquéri l'entreprise.

[09:59:00] Unknown : En quelle année ?

[09:59:02] Unknown : Je pense en 2024.

[09:59:06] Unknown : Vous faites quoi avant ça ?

[09:59:10] Unknown : Ça a-tu une pertinence au dossier là ?

[09:59:12] Unknown : Vous, vous devez répondre.

[09:59:13] Unknown : Ok, ben, je fais des sites web, la programmation web, marketing, réseaux sociaux. Et avec une des mamans de mes enfants, j'ai une compagnie de ménage. On fait du après sinistre.

[09:59:26] Unknown : Et euh, aux fins de la demande, parce qu'on veut que vous aidiez votre oncle, c'est quoi vos responsabilités quotidiennes ?

[09:59:34] Unknown : Tout qu'est-ce qui m'est demandé pour que l'entreprise soit opérationnelle.

[09:59:38] Unknown : Donc, vous-- c'est votre oncle, monsieur Lévesque, qui vous donne des instructions.

[09:59:42] Unknown : Exact. Monsieur a quatre-vingt-et-un ans aussi, fait que la force physique, la rapidité et puis tout, ça fait un gros enjeu pour une opération d'un restaurant. Fait que mon aide est primordiale dans ces situations-là pour la famille.

[09:59:56] Unknown : Et vous, vous avez les compétences requises pour opérer des restaurants ?

[10:00:00] Unknown : Bah, je fais la gestion de web, je peux faire la gestion de caisse, système, système marketing, le web, tout qu'est-ce qui a rapport avec emploi, avec suivi de ma-- bouffe, d'inventaire de choses ou simplement juste arranger l'horaire des employés. Ça, c'est toute ma gestion. Mais est-ce que cuisiner, c'est ma job ? Aucunement, je, je ne cuisine pas. Je le fais dans le rush pour dépanner. Je vais faire les frites puis des choses sur le côté, mais je suis aucunement un cuisinier.

[10:00:27] Unknown : Et votre oncle, il vous fait confiance ?

[10:00:30] Unknown : Ben, depuis le début que je suis là, il y a pas euh... C'est pas comme... Je suis là. La prise-

[10:00:35] Unknown : Présence, euh, est acceptée, est appréciée même.

[10:00:41] Unknown : Il est apprécié, mais est-ce qu'il vous fait confiance ou non ?

[10:00:44] Unknown : Cent pour cent.

[10:00:46] Unknown : Je vois pas pourquoi qu'il me ferait pas confiance.

[10:00:49] Unknown : C'est premièrement un membre de la famille, ça prend tout d'être confiance, c'est plus un lien familial que tout là.

[10:00:57] Unknown : Mais il apprécie votre aide quand même ?

[10:01:00] Unknown : On pourrait lui poser la question. Je peux pas répondre pour sa place pour lui. Je peux pas affirmer ou non affirmer ces choses-là.

[10:01:08] Unknown : Donc, vous agissez juste sous ses instructions à lui ?

[10:01:11] Unknown : Monsieur, j'agis en tant que neveu qui est responsable puis qui essaie de faire développer dans l'intérêt de l'avancement pour mon oncle. Oui, je fais qu'est-ce que je dois faire en tant que neveu pour assurer que mon oncle ait un bon roulement avec son entreprise.

[10:01:30] Unknown : Et il vous permet ?

[10:01:32] Unknown : Faudrait poser à lui ça, s'il me le permet.

[10:01:36] Unknown : Ben, est-ce que vous, vous avez un mandat quand, quand il vous demande de, de-

[10:01:39] Unknown : Monsieur, moi, je le fais avec tout cœur et toute bonté. Comme je vous ai dit, c'est un lien familial. Maintenant, si vous avez des questions à lui demander concernant ces questions que vous trouvez pertinentes, vous pourrez les poser à lui. Lui, il va pouvoir vous répondre de bonne vive voix. Je ne peux pas affirmer ou assumer des choses non plus. Ce serait con, ça là, prototype d'enregistrer un appel puis affirmer des choses qui sont non véridiques ou non confirmées.

[10:02:01] Unknown : Mais vous l'aidez quand même, vous dites ?

[10:02:04] Unknown : Je fais tout en tant que neveu pour être présent puis donner un lien familial à mon oncle.

[10:02:08] Unknown : Mais vous ne savez pas s'il vous permet ?

[10:02:11] Unknown : Ça, il faut lui poser à lui, monsieur. Ça fait quatre fois que je me répète. Avez-vous d'autres questions ?

[10:02:14] Unknown : [rires] Ok, bon, vous savez pas si vous avez le droit d'aider votre oncle, mais vous le faites quand même.

[10:02:20] Unknown : Monsieur, ça fait quatre fois que je me répète et je vais me réaffirmer. Je ne peux pas assumer ou affirmer des paroles de mon oncle sans que lui les ait dites. Si vous avez ces questions-là, puis ces questions-là, pour vous, c'est urgent, puis ça vous irrite et vous voulez une réponse, mais ce que monsieur dans le-

[10:02:36] Unknown : Certaines auditions que vous planifiez de faire, vous pouvez mettre toute cette liste de questions-là, puis les répéter cinquante fois, puis il va pouvoir vous répondre qu'est-ce que lui en pense de cette question-là.

[10:02:47] Unknown : Donc, vous êtes au courant des affaires de la compagnie, de votre compagnie ?

[10:02:50] Unknown : Ça se pourrait, ça dépend. Posez-moi les questions, je vais vous les répondre.

[10:02:56] Unknown : Non, c'est, c'est pas ça se pourrait.

[10:02:59] Unknown : Mais je peux pas affirmer une grosse affirmation, monsieur, vous êtes vague sur la question. Concentrez-vous sur la question et posez-moi une question avec un oui ou non comme réponse, ça va me faire plaisir de la répondre. Mais d'aller avec des questions vagues comme ça, j'ai pas de réponse à vous donner. Pour, pour moi, c'est, c'est complètement-

[10:03:15] Unknown : Attendez, attendez, monsieur.

[10:03:17] Unknown : Attendez, est-ce qu'on m'entend toujours ? Parce que j'ai-

[10:03:19] Unknown : Qu'est-ce que vous pensez ?

[10:03:20] Unknown : Je reçois un message.

[10:03:22] Unknown : Votre écran est figé, maître Jibali.

[10:03:27] Unknown : On ne regarde plus votre image, mais on vous entend.

[10:03:29] Unknown : Faut que moi, ça me freine.

[10:03:31] Unknown : On m'entend, mais ma cliente comme vous dit, euh, un message en indiquant qu'il y a un petit problème.

[10:03:41] Unknown : Ok, donc je vais, je vais continuer là, même si on ne voit plus mon image.

[10:03:45] Unknown : Ok, vous-- on vous voit maintenant, maître.

[10:03:47] Unknown : Ok, très bien. Très bien.

[10:03:51] Unknown : Euh, monsieur Barnard, est-ce que vous avez déjà communiqué avec le représentant de ma cliente, monsieur El-Haddad ?

[10:03:57] Unknown : Bien sûr. On avait même eu une rencontre en personne en bureau avec une entente commune, jusqu'à tant que les représentants d'Harmony Movers décident de changer cette entente qu'on a eue commune pour essayer d'acheter des frais.

[10:04:10] Unknown : Vous, vous avez, vous avez entretenu des, des liens avec le représentant de ma cliente [sonnerie de téléphone] afin d'organiser le déménagement de, des, des équipements de la demandeuse, c'est ça ?

[10:04:26] Unknown : Avec World Holdings, j'étais présent quand, quand Pierre a effectué cette réservation-là, au compléter la, le contrat de service avec Harmony Movers. Oui, j'étais présent.

[10:04:40] Unknown : Est-ce que vous avez d'autres expériences dans le milieu de la restauration ?

[10:04:45] Unknown : Ouais, je suis un homme polyvalent.

[10:04:50] Unknown : Je vais prendre comme premier engagement le CV de monsieur Bernard.

[10:04:56] Unknown : D'accord, ce sera l'engagement numéro un.

[10:04:59] Unknown : Numéro un.

[10:05:12] Unknown : Euh, monsieur Bernard, est-ce que vous êtes personnellement familier avec le contrat signé entre la demanderesse et la défenderesse, les communications qui ont eu lieu entre les deux compagnies et, euh, toutes les opérations du déménagement ?

[10:05:28] Unknown : Si je suis au courant ? Euh, initialement, l'appel a été fait entre nous autres et la partie Harmony Movers. La finalisation du contrat s'est effectuée entre Harmony Movers et Pierre Lévesque et le suivi du contrat s'est fait entre Pierre Lévesque et Costa ce matin-là. Après ça, je me suis embarqué dans le dossier à l'heure de trois heures, deux heures et demie, trois heures, quand je suis arrivé avec le U-Haul sur les lieux.

[10:05:52] Unknown : Et avec toutes les démarches juridiques, avocats et cours, injonctions, saisies avant jugement, il était clair et postscript que le contrat qui a été signé entre Pierre Lévesque et Harmony Movers, la copie qui a été sortie, ce document-là a été rapproché à plusieurs reprises avec les avocats, la cour, les saisies et tout, parce que c'est l'élément clé du contrat. Le contrat est tout le début de cette litige qu'on a en ce moment avec Harmony Movers. Beaucoup d'incohérences au contrat sur les heures de rentrée, le service rendu, les heures facturées, le montant de surcharge.

[10:06:28] Unknown : Je vais retourner en arrière juste une demande de précision. Euh, juste pour m'assurer que j'ai bien compris, qui, qui était la première personne de...

[10:06:39] Unknown : Votre compagnie dans les demandes qui a communiqué avec les défendeurs, la défenderesse.

[10:06:44] Unknown : Ça serait des informations à vérifier, monsieur. Malheureusement, j'ai pas cette information-là.

[10:06:50] Unknown : Vous l'avez dit tantôt, non ?

[10:06:51] Unknown : J'ai dit que lorsque le contrat a été proscrit, j'en étais présent avec Pierre Lévesque. Mais qui qui a contacté Harmony Movers à la base, puis tout, je pourrais pas vous affirmer ces choses-là.

[10:07:02] Unknown : Est-ce que le contrat, est-ce que le contrat a été signé en personne ou virtuellement ?

[10:07:11] Unknown : Euh, faudrait que je demande à Pierre Lévesque parce que je pense qu'ils ont pris une carte de crédit. Fait que c'est sûr que ça s'est fait en, en interaction.

[10:07:19] Unknown : Mais, mais vous étiez là avec lui, c'est ça ?

[10:07:21] Unknown : Euh, ce jou-- pour la, pour la finalisation du contrat, oui, on était ensemble.

[10:07:28] Unknown : Est-ce que vous l'avez aidé à négocier au fond ?

[10:07:31] Unknown : Non, je, j'ai pas, euh, j'ai pas, euh... Le, le prix qui a été envoyé, la soumission qui a été envoyée, ça a été tout fait par courriel. J'ai même les échanges ici entre moi et Lance. Lance, ça s'appelle, euh... Est-ce que je dois lui montrer ou pas nécessairement ?

[10:07:45] Unknown : Attendez les questions. Non, non, c'est, c'est, ouais. Donc, donc, vous étiez là quand il y avait eu les communications pour la soumission.

[10:07:55] Unknown : J'ai, j'ai, j'étais là pour savoir que le contrat était finalisé entre les deux parties, puis qu'il allait y avoir un déménagement. Mais sur les motifs de négociation du contrat, ça, faudrait que je vérifie avec Pierre, voir qu'est-ce qui s'est passé quand ça s'est passé. C'était quand même un petit bout là.

[10:08:08] Unknown : Tantôt, vous avez pris votre téléphone, puis vous m'avez dit, euh, que vous avez les échanges ici, que vous voulez me montrer.

[10:08:15] Unknown : Oui, dans le email, j'ai les courriels qui ont été échangés avec monsieur Lance au début pour le contrat de service, avec tous les photos de tous les équipements qui devraient être ramassés par votre compagnie de déménageur. Tout est envoyé par texto à ce monsieur-là.

[10:08:29] Unknown : Je vais prendre comme deuxième engagement tous les échanges entre monsieur Barnard et la défenderesse. Donc, euh, toutes les-

[10:08:40] Unknown : Messages, textos, courriels, lettres ou sous toute autre forme de, de, de moyens qui ont été échangés avec la défenderesse. Je vais aussi prendre comme troisième engagement tous les échanges à l'interne entre monsieur Barnard et monsieur Pierre Lévesque

[toux] et toutes les entrevues et représentants de la défenderesse, euh, qui ont un lien avec le dossier de déménagement.

[10:09:11] Unknown : Excusez-moi, il faudrait que nous soyons précis. C'est-à-dire qu'au fond, à partir du moment où on, la société Quadro Link Limitée entre en communication avec la défenderesse, et ce, jusqu'à, jusqu'au jour du déménagement, est-ce que c'est correct ?

[10:09:31] Unknown : Non, ça, ça peut être après le jour du déménagement, pour autant qu'il y ait un lien avec le déménagement lui-même.

[10:09:38] Unknown : Ok. Mais je, je ne veux pas être pointilleux, mais là, il faut que je formalise une objection quant au privilège relié au litige. C'est-à-dire qu'à partir du déménagement, on entre en, dans une situation de litige, littéralement. Et donc, je, je ne fais pas d'objection par rapport à la première partie, c'est-à-dire les échanges à l'interne entre les premières communications et le jour du déménagement. Mais sur la seconde partie, là, je vais invoquer le privilège relié au litige. D'accord ?

[10:10:04] Unknown : Euh, je comprends. Vous pouvez peut-être caviarder certaines informations que, si jamais ils ont un lien avec le, selon vous, le litige privilè-- le, le privilège relatif au litige. Et puis on pourra en débattre de cette objection ultérieurement si, si on a besoin.

[10:10:21] Unknown : C'est parfait.

[10:10:25] Unknown : Donc, monsieur Barnard, vous avez quand même aidé, donc, à, à négocier, euh, l'entente avec Harmony Movers.

[10:10:33] Unknown : Pour ça, je dois réaffirmer qu'il y a les ces informations-là. Je peux pas l'affirmer ni, euh, confirmer. Confirmer ou pas confirmer.

[10:10:42] Unknown : Donc, vous vous rappelez pas si-

[10:10:43] Unknown : Vous avez échangé avec la défenderesse par rapport à ce contrat-là ?

[10:10:48] Unknown : Malheureusement, lors de ce contrat-là, ça fait quand même une année et plus maintenant, on a un petit temps qui est en arrière. Et lorsque ça, ça s'est arrivé, est-ce que j'étais là lors de la négociation du contrat ou le contrat, il y avait une entente de contrat déjà ? J'étais là quand ça a été finalisé, ça a été payé, c'était payé avant. C'est, c'est, c'est toutes des choses que je dois aller retourner à l'interne puis revérifier. Parce que je veux pas affirmer sur un enregistrement aujourd'hui des affirmations que je me souviens pas ou que j'ai pas de connaissance de toute cause sur le sujet complet.

[10:11:19] Unknown : Ok, mais vous êtes là aujourd'hui pour témoigner quand même, n'est-ce pas ?

[10:11:22] Unknown : Bien sûr, on m'a demandé d'être présent puis de pouvoir essayer de faire bouger la situation pour en arriver à une entente au compromis.

[10:11:28] Unknown : Qui vous a demandé d'être présent ?

[10:11:30] Unknown : Euh, Pierre Lévesque et monsieur Dufour et la partie adverse Harmonie et madame. C'était pas l'intention aujourd'hui. Vous m'avez tous appelé tantôt, connecté, me demandant quand que j'allais être là. Fait que je pense que ma présence, elle est attendue aujourd'hui.

[10:11:44] Unknown : Pierre, Pierre Lévesque, vous avez dit qu'il vous a demandé de vous présenter aujourd'hui.

[10:11:48] Unknown : Excusez-moi ? Non, moi, je dis qu'aujourd'hui, on m'a demandé à moi d'être ici, d'être présent pour ce, ce, cet instrument-là. Fait que je suis là parce qu'on me l'a demandé.

[10:11:58] Unknown : Vous avez dit que Pierre Lévesque vous a demandé de vous présenter.

[10:12:01] Unknown : Oui, mais là, je vais faire une objection là, parce que là, là, on entre-

[10:12:04] Unknown : Ben, maître, maître, objection sur quoi ?

[10:12:08] Unknown : Sur quoi ?

[10:12:08] Unknown : Mais laissez-moi-

[10:12:09] Unknown : Quel est le motif ?

[10:12:09] Unknown : Laissez-moi finir ma phrase, je vous en prie. En ce moment, vous êtes en train d'intervenir sur le privilège relié au litige, là. Je regrette, ces discussions-là entre monsieur Bernard et monsieur Lévesque, et monsieur Lévesque sont des discussions à laquelle vous n'avez pas accès, je regrette.

[10:12:26] Unknown : Maître, maître, ma, ma, ma question était simple. Votre, votre témoin a indiqué que monsieur Pierre Lévesque lui a dit de se présenter aujourd'hui. Je demande pourquoi monsieur Lévesque lui a demandé de se présenter.

[10:12:40] Unknown : Parce que tous vous autres avez communiqué-

[10:12:42] Unknown : Je fais une objection ici, le privilège relié au-

[10:12:44] Unknown : Au litige. Maintenant, allez-y, répondez, parce qu'après tout, ce n'est pas problématique. Répondez, monsieur.

[10:12:50] Unknown : Bon. Pierre a eu communication aujourd'hui de les avocats de la partie que vous et tout le monde qui êtes présent en ce moment, qu'on devait être présent aujourd'hui et que Mathieu, on voulait témoigner. Ça fait que d'après le message que j'ai compris, autant que l'avocat, autant que vous, autant que la madame, autant que la personne qui enregistre le tout, ma présence était demandée aujourd'hui. Je n'ai peut-être pas eu un subpoena, mais d'après moi, c'est comme un ordre de la cour. Ça fait que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour vous donner la vérité de qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai pu être présent, qu'est-ce que je me rappelle et vous affirmer les faits véridiques et justes. Je ne vais pas affirmer des choses que je me rappelle plus. Je ne vais pas rentrer dans des sujets de détails, qu'est-ce que moi, puis...

[10:13:28] Unknown : Je vous réponds parce que de tout le bon côté, tout, je veux qu'on arrive à un arrangement, une solution, puis que tout le monde avance. J'aimerais récupérer mes biens, mes équipements que vous retenez en otage avec le refus. Pour moi, ces équipements-là pourraient opérer le restaurant à mon nom. Puis malheureusement, ils prennent la poussière, ils pognent la rouille, puis avec le temps, puis les conditions que la compagnie Harmonie Moveuse a entreposé mes biens, j'ai un sérieux doute que ces équipements-là vont être opérationnels. Il va y avoir un gros check-up, une grosse réparation, puis une grosse remise en point des choses pour pouvoir avancer. Ça fait que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour savoir est-ce qu'on va se rendre à trouver un moyen d'entente pour atténuer les problèmes, autant pour la partie adverse, autant pour la partie à nous autres, ou est-ce qu'il va falloir qu'on se chicane comme on se fait, puis se ramasser devant un juge, puis on va aller la sortir l'histoire, la vraie, les vérités, les faits, les documents. On a tout. Vous avez tout, vous allez tout avoir. Demandez, on va tout vous envoyer. Mais à la fin de la journée, le plus que vous étirez, ça cause un préjudice, ça cause des stress, ça cause des malentendus. Comme aujourd'hui, au-dessus, je n'ai pas mon enfant. Je ne suis pas allé faire garder mon enfant pour me faire témoigner. C'est correct, je le fais, mais je veux qu'on revienne sur le sujet du litige. Le litige, c'est une compagnie de déménagement qui n'a pas respecté son contrat dans plusieurs aspects du contrat. Maintenant, mes biens sont endommagés parce que c'était entreposé in-.

[10:14:45] Unknown : Adéquatement par la partie adverse qui est la partie que vous représentez. Vous voulez défendre leurs intentions, leurs actions, vous avez le droit, vous êtes en droit de faire ça. Personne ne vous en empêche. Mais aujourd'hui, je suis ici pour que tout le monde soit sur la même page puis qu'on se dirige dans la même direction. Le litige, il est là. Il y a pas, il y a pas, il y a pas de, d'autres côtés des choses à regarder. Maintenant, je suis prêt à continuer avec vos questions, maître.

[10:15:12] Unknown : Quel est votre numéro de téléphone ?

[10:15:15] Unknown : Pour, euh, la maison, pour le cellulaire ?

[10:15:20] Unknown : Cellulaire.

[10:15:20] Unknown : La compagnie. Mon cellulaire personnel à moi, c'est le cinq un quatre huit deux cinq deux huit deux cinq. Ça, c'est mon numéro personnel. Le numéro qu'on utilise pour les entreprises, il y en a deux. Il y a le quatre cinq zéro neuf neuf neuf trois neuf neuf neuf et le numéro local qui est le cinq un quatre quatre cinq huit quatre cinq huit sept. Ça, c'est toutes les... Et si vous voulez, on peut faire sortir le registre des appels avec le nom de la compagnie qui sont bien inscrits sur ces documents-là pour vous mettre le doute de quel numéro appartient à qui et pourquoi.

[10:15:56] Unknown : Euh, le numéro de la compagnie, est-ce que vous l'avez sur votre cellulaire ou c'est un cellulaire à part ?

[10:16:04] Unknown : Excusez-moi ? C'est tous des systèmes de VoIP, monsieur. C'est tout connecté dans le cloud.

[10:16:10] Unknown : Ok, donc vous, sur votre propre cellulaire, vous avez accès à tous ces numéros-là ?

[10:16:14] Unknown : Excusez-moi, avec l'application, oui. Exactement. Avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, n'importe qui de l'entreprise aurait accès.

[10:16:26] Unknown : Je comprends. Incluant vous. Donc, vous aussi, vous avez accès à ces numéros-là.

[10:16:31] Unknown : Qui qui est dans l'entreprise a tout accès. Ça peut être la barmaid, la serveuse, le cuisinier, autant que mon oncle, autant que moi, mais toutes les personnes, le représentant de Quad Holding ont accès au portail en ligne pour l'entreprise.

[10:16:43] Unknown : Ok. Et chaque, chaque représentant employé-

[10:16:47] Unknown : A son propre portail pour accéder à ça ?

[10:16:50] Unknown : Non. La compagnie a un nom d'utilisateur et un mot de passe pour pouvoir accéder sur la plateforme.

[10:16:56] Unknown : Ok. Comment s'appelle cette plateforme ?

[10:16:58] Unknown : Ça s'appelle TELUS BConnect.

[10:17:01] Unknown : TELUS BConnect. Combien ça coûte par mois ?

[10:17:04] Unknown : Oh, monsieur, ça, c'est des coûts opérationnels d'entreprise. Il faudrait vérifier avec les représentants.

[10:17:14] Unknown : Vous pouvez faire une recherche sur Google aussi, puis écrire TELUS Bus-Business Connect, BConnect, vous allez avoir l'information du web, mais moi, je peux pas affirmer quelque chose que je ne sais pas. Mais je peux vous donner un guide ou une direction où est-ce que vous pouvez aller chercher ce prix-là si c'est vraiment pertinent à votre question.

[10:17:30] Unknown : Je comprends. Euh, est-ce que, est-ce qu'on peut montrer au, au témoin le, la demande introductive d'instance avec avant le jugement revendicatif ?

[10:17:49] Unknown : Celle du trois novembre deux mille vingt-cinq ?

[10:17:59] Unknown : Oui, celle du trois novembre.

[10:18:01] Unknown : Ok, je le montre.

[10:18:04] Unknown : Et en même temps, s'il vous plaît, euh, la demande amendée du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.

[10:18:15] Unknown : Moi, j'ai la demande [toux] amendée du vingt-six janvier [toux] deux mille vingt-cinq, vingt-six. [toux]

[10:18:23] Unknown : Euh, si vous pouvez confirmer la date.

[10:18:27] Unknown : Pa-pardon, oui, celle du vingt-six janvier deux mille vingt-six, excusez-moi.

[10:18:30] Unknown : Ok.

[10:18:36] Unknown : D'accord, j'ai remis le document.

[10:18:41] Unknown : Euh, monsieur Bernard, est-ce que c'est bel et bien votre demande introductive d'instance et demande introductive d'instance amendée ?

[10:18:48] Unknown : Attendez, on va réaffirmer les choses comme il faut. Voyez-vous le jeu de mots, comment vous jouez avec ça ? Monsieur, est-ce que vous affirmez que ça... C'est pas monsieur. Monsieur, est-ce que vous affirmez que Quadro Holding, c'est bien les documents que Quadro Holding a déposés ? Oui. Le président Pierre Lévesque a déposé ces documents, pas Mathieu Wallace. Pierre Lévesque. Continuez.

[10:19:07] Unknown : Est-ce que vous les avez lus ?

[10:19:09] Unknown : Hum, pas vraiment, j'ai pas pris connaissance.

[10:19:15] Unknown : Comme, j'ai, je comprends le litige puis tout, mais tout ça, c'est des documents d'avocats qui nous ont été soumis par des avocats. Fait que peut-être la meilleure

personne à poser ces questions-là, ces documents-là, c'est le nom de monsieur Ian Ramonovski. Je pense que ça serait lui, les personnes idéales qui a construit ces documents-là, qui a constitué tout ça.

[10:19:32] Unknown : Quand il les a constitués, il vous a pas, il vous a pas consulté ?

[10:19:37] Unknown : Excusez-moi ?

[10:19:39] Unknown : Il ne vous a pas consulté, donc vous avez jamais vu ces documents auparavant ?

[10:19:42] Unknown : Ah, c'est sûr que monsieur Ian Ramonovski m'a consulté à titre de témoin, à titre de personne au dossier potentiel pour être représenté dans le dossier de Quadro Holding contre la partie adverse, oui. Oui, oui, et tout ça, mais les procédures, euh, les, les procédures ont été entamées par Quadro Holding pour une injonction que finalement, ça l'a-- c'était en die-in. Et toutes les procédures qui ont suivi par après, euh, maître Ramonovski, qui est au bas de ces deux documents-là, il va être le meilleur à vous répondre. Puis, je pense que maître Ramonovski a même eu des échanges avec la partie adverse, les avocats.

[10:20:16] Unknown : Je pense qu'il faut avoir la meilleure information de qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que c'est, ces documents-là, puis qu'est-ce qui a été entrepris par cet avocat-là.

[10:20:23] Unknown : Non, je veux demander à l'avocat. Vous êtes le témoin aujourd'hui. Vous êtes supposé en avoir pris connaissance, donc je vais vous demander à vous.

[10:20:31] Unknown : Là, je, je n'ai lu un peu. Je lis ça en ce moment. Je prends connaissance de tous les faits inscrits au dossier. Ça fait un petit peu vite de me poser des questions aujourd'hui. Je pense qu'on va être obligé de remettre cette partie-là de l'interrogatoire.

[10:20:42] Unknown : Non, on remet rien du tout.

[10:20:43] Unknown : Non.

[10:20:45] Unknown : Donc, vraiment pas, on va rien remettre.

[10:20:47] Unknown : Oui.

[10:20:48] Unknown : Vous pouvez prendre votre temps.

[10:20:48] Unknown : Cinq minutes pour en prendre connaissance. On peut prendre une petite pause, bien que le témoin, avant l'interrogation, est supposé en avoir déjà pris connaissance. Je vous laisserai un cinq minutes pour, pour les relire.

[10:21:01] Unknown : Ok.

[10:21:04] Unknown : Allez-y, lisez-les tout de suite là, c'est pas très compliqué.

[10:21:07] Unknown : Non, non, je, je le vois, mais c'est ça, je vais poser tel affirmation, puis...

[10:21:15] Unknown : Ok, allez-y monsieur, je vais vous répondre avec le plus de mes connaissances.

[10:21:20] Unknown : Vous avez lu ?

[10:21:21] Unknown : Oui.

[10:21:23] Unknown : Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ensemble des allégations qui sont faites dans, dans ces demandes-là ?

[10:21:30] Unknown : Bah, le Quadro Holding et l'avocat ont consulté les choses ensemble des deux parties. C'est eux qui ont décidé que ça allait aller de l'avant. Fait que je suis qu'est-ce que la représentation de la compagnie et le suivi juridique de l'avocat que la compagnie a eu dans les litiges. Alors oui, je, je, je suis au courant de qu'est-ce qui est mentionné là.

[10:21:49] Unknown : Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou changer quelque chose à ces demandes-là ?

[10:21:56] Unknown : Je ne vois pas à ajouter quelque chose.

[10:22:01] Unknown : Vous êtes certain ?

[10:22:35] Unknown : je vous ai demandé si vous êtes certain, si vous voulez faire un changement ou un ajout à la demande, vous avez toujours-

[10:22:39] Unknown : Moi, personnellement, je suis là aujourd'hui pour, euh, représenter Quad Holding dans les choses, mais qu'est-ce que... et de modifier ou de affirmer le tout, je vais me réserver le droit à...

[10:22:50] Unknown : À répondre à cette question-là, parce que on parle de vraiment choses juridiques et il y a des avocats impliqués. Puis là, je peux pas demander à l'avocat son opinion personnelle sur qu'est-ce qui est présenté aujourd'hui. Fait que je vais y aller que les allégations qui ont été soumises par l'avocat et la partie qui est, euh, Quadro Holding sont véridiques et sont bien proscrits au dossier. S'il y aurait des erreurs ou des choses, c'est des choses qu'on va devoir reprendre avec la personne qui a soumis les documents, qui est l'avocat, Jan Romanowski. Mais oui, comme qu'on revient à la question, je prends connaissance, c'est bien déposé par la partie de Quadro Holding. On représente bien ces documents-là.

[10:23:32] Unknown : O.K., mais il y a rien d'autre que vous voulez ajouter pour les allégations ?

[10:23:36] Unknown : Regardez, je vais me réserver le droit d'ajouter à future date, qu'on va continuer. Je ne vais pas réserver à dire non aujourd'hui. Je vais me réserver le droit, préserver le droit de, dépendant de l'écoulement de qu'est-ce qu'il en est des documents, peut-être qu'il y aurait des choses à ajouter.

[10:23:54] Unknown : O.K. Donc, peut-être qu'il y aura des choses à ajouter, mais vous savez pas quoi.

[10:23:58] Unknown : Exactement, parce que je sais pas dans où est-ce que vous voulez aller avec ces questions-là. Ça serait bon de comprendre un peu l'étalement de votre pensée, de qu'est-ce que vous voulez en venir avec les choses. Puis, je vais pouvoir vous répondre adéquatement avec le plus de jugement et de connaissance possible dans la cause.

[10:24:21] Unknown : Qui gérait le chantier de déménagement ?

[10:24:23] Unknown : Ben clairement, c'est Harmony Movers. C'est pour ça qu'on a contracté eux autres. [rires] Il y a pas plus clair que ça.

[10:24:30] Unknown : Qui donnait des instructions à Harmony Movers ?

[10:24:32] Unknown : Ben, il y a un document. Vous avez-vous le contrat ? Est-ce qu'on peut déposer le contrat, monsieur, pour qu'il puisse le relire ?

[10:24:38] Unknown : C'est pas ça ma question.

[10:24:40] Unknown : Mais ça va répondre à votre question. Monsieur, vous me demandez qui avait contracté quoi. Tout était inscrit au document de qu'est-ce qu'Harmony doit faire. Fait que le document instruit Harmony Movers à qu'est-ce qu'il doit faire pour le, le déménagement. C'est clairement pour vous-

[10:24:50] Unknown : Parce que premièrement, je suis pas sur les lieux, puis quand elle est sur les lieux, Harmonie est là. Puis deuxièmement, quand ils appellent pour avoir de l'aide, moi, je suis même pas sur les lieux, je suis dans un camion U-Haul à distance. Fait que c'est certainement pas moi qui gère le projet puis le chantier à ce moment-là précis durant ça. Fait que comme que je vous répète, relisez le contrat, puis vous allez savoir c'est quoi le workflow, puis vous allez savoir qui, qui doit gestionner, qu'est-ce qu'il y a à gestionner sur le chantier. C'est clair et net.

[10:25:14] Unknown : Quand vous, à ce moment-là, donc vous, vous avez pris le chantier par la suite, c'est ça ?

[10:25:18] Unknown : Non, par la suite, j'ai revu monsieur Ellen Chang. On était tous ensemble. Moi, j'étais concentré à déménager ma pâtisserie. Puis même dans son témoignage qui était clair, monsieur a entre d'autres équipements que de l'équipement pizzeria, il prend mes employés pour le faire. Mais c'est quand rien que facturé à l'heure. Fait que même s'il prend un heure de plus pour faire d'autres équipements ou whatever, c'est, c'est une entente qu'eux, ils ont accepté de m'aider à rentrer l'affaire dans-- de pâtisserie. Mais c'est facturé, c'est payé, il n'y a aucun trouble. J'ai obligé de faire l'utilise avec ça quand que eux étaient là sur l'aide qu'ils m'ont donnée. Mais à la base, le contrat était bien clair. Il y a un contrat là que vous avez. J'aimerais ça que vous le déposez là, comme que vous arrêtez pas de faire des dépôts tantôt sur le un, deux, trois, quatre. Mais moi, c'est une des premières choses que j'aimerais de votre part. Déposez ce contrat-là, puis le, le lire. Prenez connaissance de A à Z, puis dites-moi, après ça, à répondre à votre question : qui était en charge du déménagement ce jour-là ? Qui était supposé d'exécuter ces tâches-là ? Le contrat devrait avoir ta réponse.

[10:26:11] Unknown : En clair.

[10:26:12] Unknown : Est-ce que vous avez une adresse, est-ce que vous avez une adresse courriel ?

[10:26:16] Unknown : Personnelle ?

[10:26:18] Unknown : Personnelle.

[10:26:19] Unknown : MWB, mes initiales, avec ma date de naissance treize zéro huit quatre-vingt-dix, arobase gmail point com.

[10:26:26] Unknown : Est-ce que vous utilisez d'autres adresses courriels ?

[10:26:30] Unknown : Dans quel but, quelle fonction, dans quelle intention ? Les compagnies, ça peut arriver que je l'utilise. Les fournisseurs, on doit envoyer les facturations, les comptabilités.

[10:26:40] Unknown : J'ai une entreprise, j'ai une compagnie de ménage, je fais des sites web. J'ai aussi, j'aide la compagnie à mon oncle qui est sa compagnie à lui de restauration. Fait que oui, j'ai accès à des courriels d'entreprise. Mais mon courriel-

[10:26:52] Unknown : Je vous le répète, mwb treize zéro huit quatre-vingt-dix at gmail point com.

[10:26:56] Unknown : Je comprends que c'est votre courriel. J'ai compris votre courriel, mais vous avez dit que vous avez aussi des courriels de compagnie, d'entreprise.

[10:27:02] Unknown : J'ai accès aux company-- aux courriels de compagnie. Comme je vous ai dit tantôt, tous les employés ont accès au système téléphonique. C'est la même affaire. [rire] Un courriel de messagerie, c'est un nom que tu appelles un mot de passe.

[10:27:14] Unknown : Je suis pas le seul là. Il y a des échanges d'avocats, il y a des fournisseurs, des employés. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se gèrent à travers d'un courriel, surtout un courriel professionnel comme qu'on appelle.

[10:27:27] Unknown : Et monsieur Pierre Lévesque, c'est le président, l'administrateur et l'actionnaire majoritaire de Poil de Gros Holding, c'est bien ça ?

[10:27:33] Unknown : Dans les derniers registres d'entreprise, ce que j'ai pu constater, c'est lui, oui.

[10:27:38] Unknown : Est-ce qu'il y a un livre de minutes à la compagnie ?

[10:27:40] Unknown : Un livre de quoi ?

[10:27:42] Unknown : De minutes.

[10:27:45] Unknown : Ben là, ça vous permettrait de faire une objection, c'est vraiment pas pertinent, mais allez-y, répondez.

[10:27:52] Unknown : Un livre de la minute. Il y a un livre comptabilité comme un restaurant, mais j'ai jamais entendu un restaurant qui compte tout à la minute. C'est la première fois que... Peut-être, c'est pas mon dossier, c'est pas mon expertise, la restauration, t'as raison, il y a peut-être certaines choses que je suis pas au courant. Mais à part un time clock, quand un employé rentre pour l'heure de rentrée, l'heure de sortie, ça, c'est l'affaire, mais une histoire de minutes là, une commande rentre dans une minute, le plancher est lavé, le ménage, il est là. Fait que j'ai de la-- vraiment de la misère à voir un compteur de livres à la minute. Fait que, il y en a qui les ont dans un restaurant à la minute.

[10:28:22] Unknown : Mais, mais par contre, il y a des, des time sheets pour les employés, c'est ça ?

[10:28:27] Unknown : Pas des time sheets. L'employé, il rentre, il fait son shift de neuf à cinq, puis il s'en va à la maison, il prend son salaire, puis c'est tout. Il fait la bouffe qui est servie. Il commande sur commande, il y a Uber, DoorDash, Skip The Dish, puis le client qui rentre, il y a un menu d'établi. C'est ça, sa routine. Mais on n'a pas de-- on n'est pas l'armée, icitte là. On n'a pas des affaires à la minute là, puis des suivis, tout. Fais ta job, fais ton shift, t'es payé, ton salaire, il rentre, c'est fini là. C'est de la manière que Poil de Gros Holding opère son restaurant. Je sais pas si McDonald-

[10:28:53] Unknown : Les autres, c'est différent, mais malheureusement, chez Quadros Dign, c'est les opérations.

[10:28:58] Unknown : Ok, donc c'est un peu plus, euh-- c'est pas aussi, euh, strict, disons, que peut-être un autre restaurant.

[10:29:06] Unknown : Bah, je sais pas. Avez-vous de l'expérience dans la restauration, vous, monsieur ? En avez-vous un, restaurant ?

[10:29:11] Unknown : Aucune, non.

[10:29:12] Unknown : Fait que comment tu peux me dire que c'est strict comme un autre restaurant si vous avez aucun knowledge, aucune expérience ? Fait que là, vous allez avec des ouï-dire, vous pissez ça en l'air pour attendre une réponse de moi ?

[10:29:21] Unknown : J'ai pas, j'ai pas affirmé, c'était une question.

[10:29:24] Unknown : Ok, ben moi, ma réponse à ta question-

[10:29:26] Unknown : que McDonald. McDonald, peut-être, c'est différent, mais chez vous, est-ce que vous considérez que c'est quand même strict chez Quadros ou non ?

[10:29:32] Unknown : Regardez, monsieur, tu m'arrives avec une histoire des comptables à la minute, si on con-con-compte tout à la minute là. Là, je te réponds à la minute que c'est pas de même dans la restauration. Là, tu me dis que d'autres restaurants, c'est plus strict, c'est moins strict. Regarde, t'as l'air à connaître qu'est-ce que tu parles dans la restauration. Fait que, réponds-là à tes questions, là. C'est, c'est simple. Je veux pas, je veux pas être intimidant, mais là, tu m'insultes, là.

[10:29:54] Unknown : Mais là, c'est insultant, c'est insultant. C'est comme ça. Tu t'essaies de chercher une bibitte à la place d'arriver au litige puis les vraies questions. Pourquoi on parle pas des vraies affaires ? Pourquoi tu me parles de temps, minute, pierre, formation, qui, ça ? Pourquoi ? C'est quoi que t'essaies de trouver des bibittes ? Pourquoi tu parles pas du litige ? Reviens centre-toi, là, ta tête sur le problème, là, qu'on a en ce moment. T'as une compagnie de déménagement qui a fui au contrat, qui a pas respecté ses engagements, mes biens sont endommagés, je peux récupérer mes biens, puis là, on est en litige. Ça, c'est la vraie question de l'histoire. Pas l'histoire, l'échelle de minute à minute. Si tu veux aller avec ça, vas-y, continue à les poser, tu vas avoir les réponses que je te donne. Je m'excuse si tu te sens insulté, mais je te donne la réponse qui est la plus valable dans ma tête et...

[10:30:32] Unknown : à vos réponses.

[10:30:34] Unknown : Ok. Est-ce que monsieur, euh, Pierre Larret, il était présent sur les lieux lors du déménagement ?

[10:30:40] Unknown : Monsieur, on a posé cette question-là au début. C'était lui qui a, qui a, qui a, qui a accepté l'invitation de Quadros Dign sur le local. C'est lui qui les a laissé rentrer.

[10:30:50] Unknown : Mais est-ce qu'il était présent sur les lieux ? C'est ça que je veux m'assurer de bien comprendre. Ok.

[10:30:54] Unknown : Monsieur-

[10:30:54] Unknown : Il les a laissés rentrer, donc il les a ouvert la porte.

[10:30:57] Unknown : Monsieur, Pierre Lévesque était dans son local, son restaurant en train de finaliser le dernier de ses petites choses pour pouvoir préparer son déménagement, la finalisation de son déménagement. Pierre Lévesque contracte la compagnie Harmony Movers avec un contrat bien uniforme, légal, signé entre les deux parties. Votre partie adverse se présente sur les lieux en retard. Pierre Lévesque et Constantino Krot- Écoutez. Pierre Lévesque, écoutez, je parle. Pierre Lévesque et Costantino Kronis sont sur le local, sont sur les lieux et ils, ils, ils arrivent puis ils répondent. Bien, bien, vous allez écouter parce que je parlais, puis là, tu me coupes. Non, moi, je te coupe pas, tu vas m'écouter. Ça fait dix fois que je suis à l'instant.

[10:31:33] Unknown : Excusez-moi, excusez-moi, c'est impossible.

[10:31:34] Unknown : Ça fait dix fois que je vous réponds à ça.

[10:31:35] Unknown : qu'est-ce qui vient de se dire.

[10:31:37] Unknown : Ça fait dix fois que je dis le nom est là, là, moi, Pierre.

[10:31:39] Unknown : C'est impossible. S'il vous plaît, parlez un à la fois. Merci beaucoup.

[10:31:44] Unknown : O.K., on va, on va y aller tranquillement, là. O.K. ? Euh, vous, vous restez concentré, monsieur Wallace ?

[10:31:50] Unknown : Oui.

[10:31:51] Unknown : Et vous répondez aux questions une fois que les questions sont terminées. C'est bon ?

[10:31:56] Unknown : O.K.

[10:31:58] Unknown : O.K. ?

[10:31:58] Unknown : Juste pour reprendre, maître, vous avez demandé si monsieur Pierre Lévesque était sur les lieux. Et là, monsieur m'a informé que oui, il était présent sur les lieux. Là, on peut continuer avec les autres questions.

[10:32:09] Unknown : Il était présent avec Costantino Kronis.

[10:32:13] Unknown : C'est qui, euh, monsieur Constantino ?

[10:32:16] Unknown : Une autre personne qui aidait l'entreprise Quadro Holding à effectuer le déménagement.

[10:32:22] Unknown : Un témoin visuel de la situation qui peut venir affirmer qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui devant vous.

[10:32:33] Unknown : Je veux juste amener une précision à l'engagement trois que j'avais demandé tantôt. Euh, je vais la reformuler, en fait. Donc, ça va être de nous transmettre une copie de tous les courriels, SMS, notes internes, communications sous toutes formes entre monsieur Barnard, monsieur Pierre Lévesque et-

[10:32:55] Unknown : Monsieur Constantino.

[10:32:56] Unknown : Il y en a beaucoup.

[10:32:57] Unknown : Qui concerne le déménagement, euh...

[10:33:03] Unknown : On n'a aucun de ces documents-là, monsieur. Ça a été un simple appel téléphonique entre les trois parties de se présenter à telle date pour effectuer le déménagement.

[10:33:11] Unknown : C'est, c'est, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'était sous forme d'engagement.

[10:33:14] Unknown : Ouais.

[10:33:14] Unknown : Vérifiez.

[10:33:15] Unknown : Ouais.

[10:33:15] Unknown : D'accord ?

[10:33:16] Unknown : Ouais, ouais.

[10:33:16] Unknown : Et s'il y en a-

[10:33:17] Unknown : Ok, s'il y en a, il y en a. Ok, parfait.

[10:33:32] Unknown : Je vais juste prendre quelques minutes pour regarder mes questions parce qu'on en a quand même passé plusieurs. Euh, je vais voir si on peut rendre ça un peu plus court de, de mon côté.

[10:34:12] Unknown : Quatrième engagement,

[10:34:16] Unknown : ça va être de produire les titres de propriété, factures d'achat ou contrats de crédit-bail qui démontrent que Quattro Holdings est propriétaire des, euh, de, des équipements qui sont listés dans l'annexe un de la demande introductive d'instance. À mon goût.

[10:34:39] Unknown : D'accord, cet engagement est accepté.

[10:34:43] Unknown : Je vais aussi prendre un autre engagement de produire les états financiers ou tous les registres comptables de Quattro Holding qui reflètent la valeur comptable nette, euh, des équipements avant-

[10:34:56] Unknown : Le douze juin deux mille vingt-cinq.

[10:34:59] Unknown : Vous savez très bien qu'on a aussi des documents à vous proscrire, que ces équipements-là ont bien été entretenus par des compagnies de service. On a de la facturation qui date de même pas six mois avant le sinistre, avant le, litige avec Harmony Movers. Fait que tous les frigidaires, compresseurs, les biens, tout, tout ont bien été évalués par des experts en, en...

[10:35:21] Unknown : C'est quoi le mot qu'on dit ?

[10:35:23] Unknown : L'expert sinistre ?

[10:35:24] Unknown : Je suis obligé de répondre.

[10:35:27] Unknown : On a tout ça.

[10:35:28] Unknown : Comment vous savez ça ?

[10:35:30] Unknown : C'est quoi ça ?

[10:35:32] Unknown : Que les biens sont, sont, sont été réparés ? Parce qu'il y a des factures au dossier qui ont, qui ont été ajoutées. Peut-être, vous les avez pas encore reçues, mais vous allez les recevoir.

[10:35:41] Unknown : Parce qu'il faut démontrer que les biens...

[10:35:43] Unknown : Par, par qui ? C'est qui qui faisait l'entretien de ces, de ces machines, de ces équipements-là ?

[10:35:49] Unknown : Ah, mais c'est parce qu'il y a eu un sinistre à Montréal-Nord, six deux quatre un, une couple de mois précédent tout ça avec l'électricité. Et l'expert en sinistre a fait venir des spécialistes pour vérifier l'équipement, réparer l'équipement puis maintenir l'équipement. Les, les, les, euh... On a tout ça. On va tout vous envoyer ça, il n'y a pas de problème. Fait que les équipements, la valeur qui sont pour nous, c'est une valeur à neuf parce qu'ils ont bien été entretenus et, euh, servicés, comme qu'on dit, par une compagnie spécialisée dans ce domaine-là.

[10:36:21] Unknown : C'est qui cette compagnie-là ?

[10:36:22] Unknown : Il y en a eu plusieurs. Vous allez recevoir toutes les noms des factures. On, on peut-- Si vous voulez le mandat, on peut tous vous envoyer les valeurs de réparation sur les équipements.

[10:36:31] Unknown : Ok. Je prends comme engagement toutes les factures, soumissions, déclarations de l'expert, euh, dont monsieur fait référence en lien avec l'entretien, le service de ces équipements-là.

[10:36:57] Unknown : J'ai aussi pour-

[10:36:57] Unknown : Prendre comme engagement, euh, le contrat de location du U-Haul et la facture de paiement pour le camion U-Haul pour le présent déménagement.

[10:37:12] Unknown : Malheureusement, on ne pourra pas vous fournir ça parce que nous, on a engagé une compagnie externe pour faire ces services-là.

[10:37:19] Unknown : On, on a, on a la facture de combien ça a coûté et tout, mais c'est une compagnie externe qui est venue, qui a fait le déménagement. Justement, ça a même été nombreuses. Il y a eu, je pense, trois ou quatre personnes mexicano ou latino qui étaient présents, qui ont effectué ce déménagement-là puis les services.

[10:37:34] Unknown : Alors, prochain engagement, on va prendre la facture de cette compagnie-là qui aurait engagé les frais de U-Haul.

[10:37:43] Unknown : On a la facture d'Airbnb.

[10:37:45] Unknown : Excusez-moi, on reste toutefois à l'engagement numéro sept, n'est-ce pas ?

[10:37:50] Unknown : Euh, je pense ça, ça va faciliter le travail de tous si on les sépare en deux engagements. Comme ça, si jamais vous avez pas la six, ben vous-- on peut transmettre la sept.

[10:38:01] Unknown : Ok. Alors, le septième était : contrat de location U-Haul, d'accord ? Euh, avec la-- ce que monsieur vous a dit. Et donc le huitième, ce sera, euh, société ayant contracté.

[10:38:17] Unknown : Ouais.

[10:38:18] Unknown : Avec la demandeur.

[10:38:19] Unknown : Pour déménagement et au U-Haul.

[10:38:26] Unknown : Et je veux juste préciser, pour la sept et pour la huit, ce serait pas juste la facture, mais tout contrat et facture.

[10:38:36] Unknown : On n'a pas de contrat avec eux.

[10:38:41] Unknown : Ensuite, engagement neuf, je prends toutes les communications, échanges texto, courriel ou autres entre Quadro Holding et cette compagnie-là qui aurait engagé le U-Haul. Et quand je réfère à Quadro Holding-

[10:38:58] Unknown : Aussi bien à monsieur Pierre Lévesque aussi, à monsieur Barnard aussi et à monsieur Constantino aussi et toute autre personne impliquée dans l'entreprise.

[10:39:09] Unknown : Je veux juste vous aviser, monsieur Constantino Cronus, c'est pas une personne qui est de la famille ou qui est dans la . C'est une personne externe. Fait que, c'est comme un employé, on pourrait considérer. Une personne qui n'est pas...

[10:39:22] Unknown : Elle est là pour aider, faire des débranchements, tout. Mais là, les communications, un texte... On va essayer de te les donner, on va faire l'impossible, on va contacter monsieur Constantino Cronus, tout. Mais je veux juste vous laisser savoir que c'est pas une personne qui est dans le cercle de Quadros Holding en, en permanence.

[10:39:54] Unknown : Lorsque vous êtes arrivé, euh, sur la scène, monsieur Barnard, ou juste avant, vous avez communiqué avec monsieur Elan Cheian.

[10:40:05] Unknown : Non, c'est l'opposé.

[10:40:08] Unknown : C'est monsieur Elan Cheian qui nous a appelés. Ou Stan ou Elan, Ilan, whatever. J'ai deux personnes, j'ai deux personnes qui, qui gèrent l'entreprise Harmony Movers. Un, c'est Lance, puis l'autre, c'est Elan Cheian.

[10:40:23] Unknown : Ok. Et ils vous ont communiqué quand exactement ?

[10:40:29] Unknown : Il était, il était début d'après-midi.

[10:40:33] Unknown : Début d'après-midi, puis je pense que monsieur Elan Cheian pourrait répondre à vos questions-là parce que lui-même s'est présenté sur les lieux. Quand lui s'est présenté sur les lieux avec son partenaire d'affaires, moi, j'ai arrivé peut-être une trentaine de minutes par après.

[10:40:47] Unknown : Et lorsque vous avez, euh, parlé avec, euh, un représentant de Harmony Movers, vous avez parlé de quoi ?

[10:40:55] Unknown : Euh, je sais qu'ils nous ont— ils m'ont appelé pour me demander, euh, Zack est vraiment-

[10:40:59] Unknown : Facturé deux camions, euh, m'a facturé deux fois le prix de surcharge de, d'équipement pesant, même si au contrat, il y avait déjà une facture de mille huit cent quatorze ou mille quatre cent quelque chose. Je peux pas vous affirmer le numéro parce que je le dis par cœur de même là. Mais il y a eu un montant de mille quatre cents qui était chargé pour la surpoids, pour la force des choses. Et, euh, les quatre heures de service qui étaient supposées de commencer à huit heures le matin. Fait que là, finalement, avec leur retard, avec tout, eux ont décidé de m'appeler pour me dire qu'il fallait un deuxième camion plus charger le double du prix pour ça, puis ça. Mais finalement, il y a jamais eu de deuxième camion qui est venu sur les lieux de un, puis de deux, il y a jamais eu d'autres employés de plus qui est venu sur les lieux de deux. Fait que quand il m'a appelé, moi, qu'est-ce que j'ai dit à lui, puis il est très clair durant l'appel, puis même par son courriel, c'était s'il voulait modifier quoi que ce soit au contrat, il devait l'envoyer au courriel pour que le représentant en prenne connaissance. Parce que moi, je peux comprendre les décisions administratives quand que ça vient à est-ce qu'on peut changer les contrats. Mais même s'ils voulaient changer les contrats, même s'ils voulaient le faire, ils l'ont jamais fait. Ils ont jamais envoyé un deuxième camion, puis ils ont jamais envoyé d'autres extras là. Fait que leur théorie de dire qu'ils ont-- elle tient pas parce que un, il y a un contrat qui est en place, également signant de la partie de Pierre Lévesque et les deux personnes qui sont assises, une qui est assise avec nous aujourd'hui là. Ce contrat-là, il est bien entretenu avec le représentant, puis eux. Eux ne le respectent pas. Eux demandent de modifier les choses. Ça fait que moi, sur mon téléphone, moi, je refuse de donner de l'aide. Je leur dis que je vais être sur les lieux vers trois heures, trois heures et demie pour récupérer le restant de mes biens, de mes choses pour vider le local au complet. Et, euh, je stipule à Harmonie Mouveuse au téléphone qu'il y a Pierre Lévesque qui est sur les lieux, qu'il peut aller lui parler directement s'il veut. L'appel a pris fin, je raccroche tout, je continue mon chemin dans un U-Haul, tout. Eux autres sont présents sur les lieux avec monsieur Pierre Lévesque, décident de continuer. Euh, finalement, le courriel, comme qu'ils me répondent par courriel, ils sont supposés l'envoyer dans les instants pour pouvoir justement modifier un contrat avant de prendre le contrat de service ou changer les affaires au service. Le courriel aurait dû être envoyé à l'instant, mais malheureusement, la réception de-

[10:43:00] Unknown : Le courriel était envoyé à cinq heures quarante-huit le soir, je pense, cinq heures, cinq heures quarante-huit, dans ces environs-là.

[10:43:06] Unknown : Un gros gap de temps à midi, un heure, quand que c'est le gros rush, il faut mettre un deuxième chauffeur, euh, deux fois les mêmes prix de surcharge, même si messieurs ont les photos, hein. Regarde des photos du courriel, t'as toutes les photos de tous les équipements. Fait que Harmony Movers était totalement au courant de qu'est-ce qui s'en venait à faire comme travail ce jour-là au local. Ils savaient exactement, c'était écrit sur la liste : équipement complet de pizzeria. Fait que s'ils savaient rapport avec la pose de la pizzeria, c'était dans leur job. Et c'était proscrit au contrat que c'était eux qui allaient être en charge du chantier, dépluguer, ramener, ramener à l'autre local, puis déposer mes biens sans endommager rien, le mettre dans le même état actuel que quand ils l'ont ramassé. Malheureusement, ça a tourné au vinaigre depuis le début. Un, le contrat n'a pas été respecté. Deux, ils demandent des modifications que jamais on a acceptées par courriel ou par preuve par Pierre Lévesque. Puis la troisième affaire qui, qui revient sur ce, ce contrat-là, ils n'ont jamais envoyé tes deux gars ou un deuxième camion ou tout qu'est-ce qu'ils ont essayé de charger comme facture. Fait que tout qu'est-ce qui est écrit là, ils l'ont jamais fait. Fait qu'il y a aucune raison de changer de contrat parce qu'ils l'ont jamais fait.

[10:44:20] Unknown : Je vais prendre la liste, euh... On est rendu à l'engagement dix, il me semble, c'est ça ? Ouais.

[10:44:26] Unknown : Donc, je vais prendre comme E dix, de produire la liste détaillée de tous tes équipements, de tous tes biens qui ont été chargés et transportés dans le camion U-Haul.

[10:44:38] Unknown : Ok, mais c'est pas inscrit sur le contrat, ça, comme que vous venez de me parler ? C'est inscrit ?

[10:44:45] Unknown : Ben, je demande précisément dans le U-Haul.

[10:44:47] Unknown : Ah, qu'est-ce que moi, j'ai ramené de la porcherie ?

[10:44:50] Unknown : Mais ça a aucun lien avec la pizzeria.

[10:44:53] Unknown : Tout, tout ce qui était dans le U-Haul.

[10:44:55] Unknown : Ouais, mais le U-Haul, c'est la, c'est la porcherie, ça a aucun lien avec l'histoire.

[10:45:00] Unknown : Peu importe s'il y a un lien ou pas.

[10:45:01] Unknown : Ouais.

[10:45:02] Unknown : Euh, la demande qui vous est faite-

[10:45:03] Unknown : Ouais, le décaissage des équipements qui est pas passé.

[10:45:06] Unknown : Les équipements chargés dans le yard, c'est bien ça à comprendre ?

[10:45:10] Unknown : Ouais, exactement.

[10:45:12] Unknown : C'est ça, yeah.

[10:45:16] Unknown : Ça marche ? Ok.

[10:45:19] Unknown : C'est bon. Prochaine question : euh, le lieu de livraison qui était convenu pour les équipements de Quadro Propane, c'était où ?

[10:45:28] Unknown : Il faudrait le vérifier sur le contrat, euh, je suis pas certain.

[10:45:38] Unknown : Est-ce qu'il y avait un seul lieu ou plusieurs lieux ?

[10:45:42] Unknown : Je peux pas t'affirmer, mais c'est pas moi qui ai signé le contrat.

[10:45:46] Unknown : Mais qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sortir le contrat, puis vous l'ajoutez comme pièce, puis vous le renvoyez. Vous allez l'avoir, l'information.

[10:45:57] Unknown : Donc, vous le savez pas ?

[10:45:58] Unknown : Je suis pas au courant, malheureusement.

[10:46:09] Unknown : À quelle heure est-ce qu'il fermait, euh, le lieu d'entreposage suggéré par Quadro ?

[10:46:19] Unknown : Euh, je sais que la plage, je pense que le forklift, on n'a plus d'accès après quatre heures, euh, au container. Il y avait pas de forklift, mais on y a accès n'importe quand, on a un code d'accès. Fait que l'accessibilité au local est disponible, mais on n'avait pas les, les décharges des équipements par forklift de disponible après quatre heures.

[10:46:41] Unknown : Là, je me rappelle un peu, vu qu'il est arrivé en retard, la compagnie de ménage, ta compagnie de déménageurs était supposée arriver à huit heures, neuf heures pour effectuer le déménagement le matin. Ils sont arrivés tard dans l'après-midi. Là, il y avait plus cette affaire-là, là, à, à, à décharger le forklift quatre heures. Je me rappelle, euh, ça, c'est parce qu'ils ont négligé leur contrat ou leur, leur, leur service. Ok, oui.

[10:47:02] Unknown : Donc, c'est, c'est le, le forklift qu'on a pu apprécier là.

[10:47:06] Unknown : Je me rappelle vaguement, mais c'était une histoire de forklift pour décharger des, des biens pesants ou quelque chose. Même si Armenian Movers, c'est totalement adéquat à les bouger là, ils auraient pu quand même, eux autres, aller les mettre dans le, dans la place des choses là. Ils sont, sont adéquats pour le travail là, surtout qu'ils le facturaient.

[10:47:23] Unknown : Ok, ok, je, je comprends mieux maintenant. Donc ça, c'est vraiment le forklift qu'on n'avait pas accès, mais on avait quand même accès au code pour rentrer dans le...

[10:47:31] Unknown : Ils auraient pu aller déposer les biens. Oui, oui, il était supposé de faire la livraison, mais il l'a pas fait. Il a changé la, la facture, il a chargé le double, il a mis une deuxième facture pour des services non rendus là, comme euh... Je me rappelle bien, ils ont chargé cinq mille et quelques dollars là pour justement un deuxième employé, un deuxième camion, puis deux des frais en double de, de service de, de, de weight là, de, de forçage. Fait que, non, non, non, on a contesté dès le début les histoires de, de ce chargement. Puis en plus de ça, qu'ils ne livraient pas les biens à leur place, ça nous a coûté d'autres coûts opérationnels suite à ce litige-là. Tu sais, les biens étaient supposés aller de A à B, c'était supposé nous sauver justement les coûts d'opération, mais là, ça a été de A à C puis de C à B. Fait que ça a fait un gros cercle pour payer tous ces frais-là.

[10:48:13] Unknown : Pour le lieu d'entreposage, ça a coûté combien ?

[10:48:16] Unknown : Ah, je peux pas te dire. Il faudrait parler à Quadra Holding, savoir qu'est-ce que les frais relatifs à ça.

[10:48:22] Unknown : Vous parlez à Quadra Holding ?

[10:48:24] Unknown : Ben, je veux dire, il faudrait la poser aux états financiers, la comptabilité, vérifier qu'est-ce qu'on peut vous donner comme information de qu'est-ce que ça coûte comme entreposage.

[10:48:37] Unknown : Vous êtes sûr ?

[10:48:40] Unknown : Si ?

[10:48:40] Unknown : Vous êtes certain ?

[10:48:41] Unknown : Si je suis certain de quoi ?

[10:48:43] Unknown : De ne pas savoir combien ça coûte ?

[10:48:46] Unknown : Je peux pas affirmer, euh, j'ai pas, j'ai pas de papier devant moi de chiffres et ça serait malhonnête de mentir.

[10:48:55] Unknown : Ok. Je vais demander comme engagement de nous informer du lieu d'entreposage des équipements.

[10:49:02] Unknown : Ouais.

[10:49:05] Unknown : Ça, c'est E onze.

[10:49:07] Unknown : Après ça, E douze, je lui ai demandé le contrat de bail ou contrat de location, comment, dépendamment de comment vous voulez l'appeler, euh, pour le local d'entreposage

[10:49:26] Unknown : et un contrat pour, euh, l'utilisation du forklift aussi, qui spécifie, euh, les heures d'ouverture du local et/ou de l'utilisation du forklift.

[10:49:44] Unknown : C'est dans le même engagement, E douze ?

[10:49:47] Unknown : Oui, dans le même engagement.

[10:49:51] Unknown : Euh, monsieur Bernard, vous a-- vous vous rappelez très bien de l'heure d'utilisation du forklift, mais-- et qu'il y avait un code d'accès au logement pour...

[10:50:00] Unknown : Monsieur, comme je vous ai dit précédemment quand on discutait, il y a quelque chose qui me dit qu'il me rappelle de cette histoire-là avec ce litige-là ce jour-là.

[10:50:09] Unknown : C'est flou, ça fait quand même un an et demi là. Il y a un bon laps de temps. Ce dossier-là a pris amplement de place dans ma vie. Fait que maintenant, je suis au point que je vous affirme qu'il y avait quelque chose, mais qu'est-ce que c'était ? Le forklift, l'entrepôt, la porte, le quatre heures, tout. Je me rappelle juste d'une chose, c'est que votre compagnie est arrivée en retard de plusieurs heures, qui a fait-- qui a affecté les opérations de la continuité du déchargement. Ça, je me rappelle. Coût, quand, comment, qu'est-ce qui s'est passé, avec qui, pourquoi, tout, je peux pas te l'affirmer. Le prix payé de l'entrepôt, le prix de ci, le co-- le container, le forklift, l'heure, tout, moi, je peux pas te l'affirmer. On va le demander, on va voir qu'est-ce qu'on peut te sortir, on va te le fournir, mais je peux pas t'affirmer.

[10:50:52] Unknown : vous avez dit que vous vous ne souvenez-- vous ne vous souvenez pas du lieu exact, mais après ça, vous avez dit que vous vous souvenez que le forklift, c'était avant seize heures seulement.

[10:51:04] Unknown : Je vous ai affirmé-

[10:51:04] Unknown : Mais que je me rappelle qu'il y avait quelque chose, un litige avec quelque chose. Je vous parle du forklift. Ça se peut que ce soit même pas le forklift. Ça se peut que c'est la porte. Ça peut, c'est l'entrée de la-

[10:51:15] Unknown : Mais, mais attendez-

[10:51:16] Unknown : Ben, parce que je vous l'affirme au début. Je vous ai dit : je me rappelle qu'il y a eu une situation. Ça, ça a été les mots clés : je me rappelle. Mais est-ce que je peux te l'affirmer au complet ? Ça a été clair depuis le début, je vous le dis, monsieur. C'est flou. Ça fait un an et demi. Les, les, les étapes du litige de même, je sais pas, mais je me rappelle, ils sont en retard, je me rappelle, ils ont pas livré, je me rappelle que eux ont fait de l'obstruction, je me rappelle, ils ont mis mes biens à mon oncle dans un container extérieur durant l'hiver avec toutes sortes d'équipements de restauration. Ça, je me rappelle parce que c'est les gros frais, les gros faits. Là, tu me parles des petits faits qui, qui-

[10:51:50] Unknown : quant à notre témoignage aujourd'hui, je comprends qu'il y a eu des changements dans votre témoignage à plusieurs reprises. J'en prends note et je comprends que ça va apparaître aux notes sténographiques qui seront produites devant le tribunal.

[10:52:03] Unknown : Ok, il n'y a pas de problème. Ça, ça, c'est comprenable.

[10:52:13] Unknown : Est-ce que Harmony Movers vous a appelé par la suite pour vous proposer des solutions d'entreposage de nuit ?

[10:52:23] Unknown : S'ils ont appelé moi ?

[10:52:25] Unknown : Oui.

[10:52:26] Unknown : Non, je pense que ça a été envoyé, euh, toute cette histoire-là, c'était par courriel et, euh, et, euh, échange avec l'entrepreneur. Je suis venu une fois pour essayer de médiatiser la situation avec Quadro Holding puis les deux parties adverses. Comme je l'ai dit, on avait une entente commune qui se réglait autour de trois mille deux cents dollars. Et le même soir, après avoir envoyé cette entente-là, ils ont rechangé l'entente pour ajouter des frais de entreposage comme vous parlez de nuit, là. Ça fait que pour ça, j'étais un peu, j'étais un peu confus. Est-ce que c'était avant l'entreposage ? Parce qu'ils ont chargé, me semble, sur des factures antérieures, un début des frais de storage, de gardien ou de nuit. Il me semble que c'était inscrit dans des factures, mais où, quand, comment, laquelle facture ?

[10:53:08] Unknown : Avant la troisième, avant la première.

[10:53:11] Unknown : J-j'ai pas pris connaissance malheureusement de ces documents-là au complet. Si on les produit devant moi aujourd'hui, on pourrait aller à travers. On pourrait arriver avec des affirmations un peu plus directes, mais sur un flou de même, je peux pas dire si ces frais-là ont été mentionnés par téléphone.

[10:53:28] Unknown : Ma question, ma question a été, était si Harmony Movers vous avait contacté.

[10:53:35] Unknown : Donc, c'est pas par téléphone, c'était par courriel.

[10:53:37] Unknown : D'après mes meilleures connaissances de tout, je les utilise, il me semble que ces affaires-là sont proscrits à une facture. D'après qu'est-ce que je me rappelle. Est-ce qu'ils ont appelé avant ? Est-ce que si... Je peux pas te l'affirmer, ça fait trop de temps. Il y a une distance de temps qui fait que ces petites questions-là fait que je veux pas répondre avec un oui ou un non, justement parce que c'est enregistré. Puis je veux pas vous donner la fausse impression des choses.

[10:54:03] Unknown : Ok, mais je comprends que Harmony Movers a quand même soit envoyé un message, appel, peu importe le moyen, ils vous ont quand même informé de la possibilité d'avoir un entreposage de lit.

[10:54:18] Unknown : Regardez, je peux pas vous affirmer qu'est-ce que vous venez d'affirmer. La seule affaire que je peux vous affirmer de mes propres mots en ce moment, c'est que je me rappelle ou pense avoir vu ce montant-là apparaître sur une facture, facturation. Pas un échange courriel, pas un appel, pas un texto, pas une rencontre en personne, tout. D'après les meilleures connaissances de mon, de moi là, c'est sur une facture que ces informations-là ont été mentionnées.

[10:54:53] Unknown : Et euh,

[10:54:57] Unknown : c'est, c'est quoi le cinquante-huit trente-sept rue Jean-Talon Ouest ?

[10:55:01] Unknown : C'est notre local. On opère maintenant. Notre deuxième local est ouvert présentement.

[10:55:06] Unknown : C'est le local qu'on était supposé déménager, il me semble, de-

[10:55:09] Unknown : Le Mover, c'est eux autres qui ont été supposés de, de, d'aller ouvrir le local d'opérationnel qui n'a jamais été effectué. Le délai d'opération, tout le coût, ça, les équipements.

[10:55:20] Unknown : Ça, c'est un local qui opère quoi ?

[10:55:22] Unknown : Un restaurant.

[10:55:25] Unknown : Quel type de restaurant ?

[10:55:26] Unknown : Quadro Holding.

[10:55:29] Unknown : Mais, mais, c'est, c'est quoi le nom du restaurant ?

[10:55:31] Unknown : Quadro Holding.

[10:55:33] Unknown : Ah, c'est, le restaurant s'appelle Quadro Holding.

[10:55:35] Unknown : Quadro Holding enregistre tous les noms de franchises sur un.

[10:55:39] Unknown : Fait que tu l'appelles Populaire, aux oeufs, PPP, Beau boulon café et tout, à la fin de la journée, l'entité de cette entreprise-là, c'est Quadro Holding.

[10:55:48] Unknown : Ok.

[10:55:51] Unknown : Et il vend quoi ce restaurant ? Quel type de restaurant ?

[10:55:53] Unknown : Fast food.

[10:55:55] Unknown : Fast

[10:56:03] Unknown : food. Je vais prendre comme engagement treize,

[10:56:08] Unknown : euh, le bail pour le cinquante-huit trente-sept rue Jean-Talon Est à Montréal.

[10:56:17] Unknown : Toute autre preuve d'occupation, euh, pour ce même local-là au cinquante-huit trente-sept rue Jean-Talon Est.

[10:56:29] Unknown : Les factures Uber, DoorDash, , ça vous convient ?

[10:56:35] Unknown : C'est les tablettes de service.

[10:56:38] Unknown : Je peux prendre le E quatorze, le contrat avec DoorDash, Uber Eats.

[10:56:43] Unknown : Je vais vous envoyer les de, les, le, les, les toutes du compte, l'adresse du commerce, mais il n'y a pas de lettre de contrat du site de service.

[10:56:53] Unknown : DoorDash, il en fait toujours, Uber Eats aussi.

[10:56:56] Unknown : Monsieur, ça fait quatre ans que les franchises sont activées. Ça fait quatre ans que les toutes, ils sont opérationnels, les noms de tablettes, tout. Il n'y a pas de contrat de, de, de main propre. Je peux vous sortir dans le portail l'état financier, la vente du dernier mois, un statement.

[10:57:10] Unknown : Avec les adresses que, où ce que le, les opérations ont lieu de ces tablettes-là.

[10:57:16] Unknown : Mais anyway, mettez-le à l'affidavit, on va vous envoyer qu'est-ce qu'on peut, puis je vais essayer de remédier. Ok ? Je, je, je vais faire mon possible. Ok ?

[10:57:23] Unknown : C'est un engagement. Ce qu'on a, on a. Ce qu'on n'a pas, votre avocat, il va indiquer qu'on ne les a pas.

[10:57:31] Unknown : Donc, juste pour être clair, à quatorze semaines, les contrats avec DoorDash, Uber Eats, Skip the Dishes, ainsi que toutes les, toutes les, euh, les relevés, euh, qui proviennent de ces, de ces entreprises-là. [sonnerie de téléphone]

[10:57:46] Unknown : C'est quoi ce bruit-là ?

[10:57:48] Unknown : Hein ?

[10:57:48] Unknown : C'est quoi ce bruit-là ?

[10:57:50] Unknown : Ah, c'est, c'est sûrement les appels. Je vais le mettre sur mute, désolé.

[10:57:53] Unknown : Ouais, ouais, c'est une bonne idée.

[10:57:54] Unknown : Je l'entends même plus. [sonnerie de téléphone] Ok, ok,

[10:58:00] Unknown : ok. Ok, c'est bon, on est sorti

[10:58:04] Unknown : de là.

[10:58:04] Unknown : Vous savez qu'initialement, réclamait une somme de quarante mille sept cents dollars.

[10:58:13] Unknown : Et après ça, la réclamation a été augmentée à deux cent quatre-vingt-sept mille.

[10:58:19] Unknown : Bah, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait un, un travail comme il faut. Il y a eu une erreur de document. C'est sûr que c'est pas nous qui avons produit ça devant un juge, ça passe par avocat. Il faudrait parler à l'avocat pourquoi qu'il y a une erreur. Mais à la base de la réclamation, les quarante-neuf, je pense, c'était des histoires de pertes financières, les pertes de roulement, les pertes de vente, les pertes, euh, à cause de tout ça. Et le deux cent quelques mille, c'est la soumission que nous, on a eue de Tesanette pour tous les biens que Armony Movers a décidé de prendre en litige et mettre dans son entrepôt et endommager mes biens. Nous, d'après l'évaluation de Tesanette, l'état des lieux puis des équipements comme qu'ils l'ont vu, eux, ils ne touchaient pas à réparation. C'était un remplacement d'équipement. Et c'est là qu'elle vient la facture de deux cent quelques mille qui fait l'addition avec ton quarante mille pour un total de deux cent soixante, je sais pas combien de mille, euh, que tu as parlé.

[10:59:06] Unknown : Je vais prendre un engagement. Les, euh, les rapports de caisse, euh...

[10:59:11] Unknown : Et déclaration de TPS TVQ de Holdings pour deux mille vingt-quatre, deux mille vingt-cinq.

[10:59:19] Unknown : Et ensuite, je veux prendre aussi un autre engagement de produire toutes les, euh, devis, factures de réparation, euh, pour, euh... [bruit de frottement] En, en fait, non, je, je vais pas prendre le dernier engagement. J'en ai pas besoin. Donc, sous ra-, sous réserve de la réception des engagements, je vais suspendre l'interrogatoire.

[10:59:52] Unknown : Attendez, peut-être, euh...

[10:59:53] Unknown : Ouais, c'est ça.

[10:59:56] Unknown : Oui, bonjour [raclement de gorge] . Excusez-moi, bonjour. Je vais avoir quelques questions, mais est-ce qu'on peut prendre une petite pause de cinq minutes, euh ?

[11:00:02] Unknown : Ça dérange pas tout le monde ?

[11:00:05] Unknown : Donc, on revient à onze heures, onze heures cinq.

[11:00:10] Unknown : Merci. On revient à onze heures cinq.

[11:00:14] Unknown : Je suis désolé, OK ? Je sais que j'ai, j'ai, j'ai dé-dé-déraillé un peu, disons.

[11:00:19] Unknown : Je suis désolé.

[11:00:20] Unknown : Je suis--

[11:00:22] Unknown : Vous n'avez pas à être désolé envers moi. C'est pas moi qui vais en subir les conséquences. Mais là, pourquoi vous

[11:00:30] Unknown : faites ça ? Excuse.

[11:00:37] Unknown : C'est pas bon, hein ? Je me suis mis dans la merde, hein ?

[11:00:41] Unknown : La vraie question maintenant, ça va être si, si les équipements ont vraiment été, euh, endommagés. C'est pas grave le fait que vous ayez répondu comme ça, mais moi, je pouvais plus intervenir. Tu vois, il faut calmer, là.

[11:00:53] Unknown : Ah, je sais.

[11:00:56] Unknown : J'ai jamais vu ça.

[11:00:58] Unknown : Jamais.

[11:01:00] Unknown : Je suis désolé. Non, non, mais tu me le dis, je le mérite parce que je sais que j'ai été un peu trop loin. Mais je veux pas ça, tu peux l'arrêter.

[11:01:06] Unknown : Vous étiez énervé, vous étiez fâché, je sais pas. C'était-

[11:01:12] Unknown : Tu sais, c'est, c'est-- tu sais, parce que moi, j'ai vécu toute cette stress-là, comprends-tu ? Tu sais, moi, j'ai à mon nom d'être impliqué là-dedans là. Regarde toute ce qu'on a rendu, l'assurance, les avocats, les frais. J'ai eu des dettes pour faire face à eux autres.

[11:01:25] Unknown : Si c'est trop pour vous, vous allez abandonner. Ça s'arrête là, là. Parce que si je peux me permettre là, comme c'est là votre témoignage.

[11:01:36] Unknown : Là, la vraie question, c'est les équipements, c'est quoi leur, leur état avant ? C'était quoi leur état après ? C'est ça la vraie question. Ok ? Malgré le fait que vous aviez témoigné de manière, euh, étrange. Ok ?

[11:01:52] Unknown : Oui.

[11:01:53] Unknown : C'était ça la vraie question. Ok, ça reste ça la vraie question.

[11:01:56] Unknown : Ok.

[11:01:57] Unknown : Mais là, il va falloir qu'on ait les moyens pour travailler. C'est-à-dire qu'on ait les moyens d'avoir une expertise sur le fait que-- c'est pas pour rien que vous voulez pas le dernier engagement.

[11:02:05] Unknown : Je sais, parce que là, ça irait trouver toutes les factures qu'on a faites de réparation, ça irait revenir contre lui. On aurait quarante mille pour la machine, puis on a mis quatre mille de réparation, fait que c'est dur de dire que c'est déprécié.

[11:02:16] Unknown : C'est une chose. C'est que ça, ça, il l'a déjà demandé par rapport aux réparations antérieures.

[11:02:25] Unknown : Quand je te dis ça là, c'est le-- lui, ça, c'est son numéro au gars là, à lui qui est ça connecté là, ok ? Puis si tu vas regarder dans les photos qu'il nous a envoyées ici là, sont là les photos de tous nos équipements.

[11:02:37] Unknown : Ça, c'est tous nos équipements là. Regarde là. Ils sont propres là, ils sont clean là. La machine, c'est star.

[11:02:43] Unknown : Ça, ça, vous étiez supposé me l'envoyer.

[11:02:45] Unknown : Vous l'avez eu ? Je vous ai envoyé tout.

[11:02:49] Unknown : Oui.

[11:02:51] Unknown : De toute façon, anyway, ça fait partie des engagements maintenant.

[11:02:54] Unknown : Tu sais, quand il dit l'état de mes équipements là, ils ont pas l'air endommagés, mais bien regarde le frigidaire ici, il y a pas une porte. Il y en a zéro. Les photos que l'huissier met dans le document, il y a plein de portes sur le devant de la porte.

[11:03:07] Unknown : Alors, ça, c'est qu'est-ce que moi, j'avais comme équipement, mes fours à pizza. Les fours à pizza, quand je les ai récupérés, sont-elles ceux qu'ils-

[11:03:13] Unknown : Côté dans le truck, mais l'eau sur le côté, elle a coulé sur le bord, ça fait que ça fait toute de la rouille sur les côtés ici là. Toutes les côtés ici sont pleins de rouille.

[11:03:20] Unknown : Je suis pas en train de savoir.

[11:03:22] Unknown : Ok. Tu me demandais l'état des équipements avant, j'ai les photos de tout qu'est-ce qui a ramassé le jour d'avant qu'ils viennent. Là, j'ai les photos qu'est-ce qu'on a là qui est tout décaussé. Fait que...

[11:03:32] Unknown : Avant... [rires] Puis c'est eux qui ont tout débranché, qui ont tout déplugué, qui ont tout enlevé. C'est eux qui ont tout fait le décharge, le, le, le débranchement.

[11:03:42] Unknown : Moi, tout en place, fonctionnel, pluggé dans le mur dans une prise électrique avec du service dedans. Ils sont arrivés, ils ont déplugué, ils ont défait les tuyaux de gaz, ils ont pris les machines, puis ils ont embarqué dans les camions.

[11:03:52] Unknown : C'est pas moi, c'est pas mon oncle, c'est pas, c'est pas ce truc-là qui fait rien de ça. C'était trop pesant, beaucoup trop pesant. [soupir]

[11:04:03] Unknown : Moi, plutôt sur les questions qu'ils demandent, il n'y a pas grand-chose là-dedans qui...

[11:04:07] Unknown : Ça demande beaucoup de travail, ça. C'est typiquement du genre d'affaires qui demande beaucoup de travail. C'est typiquement le genre d'affaires que si on le fait pas, ça va avoir un effet catastrophique sur le dossier là. Donc moi, je vais remettre ça bien en place pour vous l'écrire, pour que vous commenciez à y travailler tout de suite, même si on, euh, la version officielle va être dans les notes sténographiques. Mais là, je vais vous l'envoyer tout de suite.

[11:04:31] Unknown : Ok.

[11:04:32] Unknown : Ok ?

[11:04:33] Unknown : Ouais, je vais tout préparer aujourd'hui.

[11:04:34] Unknown : Vous puissiez commencer à travailler. Mais là...

[11:04:38] Unknown : Ça veut dire que votre témoignage m'a beaucoup surpris. Je m'excuse.

[11:04:43] Unknown : Je suis désolé, ok ?

[11:04:44] Unknown : Non, mais il

[11:04:47] Unknown : faut, faut maintenant que j'intègre. Ok. On recommence.

[11:04:52] Unknown : Recording in progress.

[11:04:58] Unknown : Ça va être dans le même cahier, maître Fortin.

[11:05:00] Unknown : Oui, c'est dans le même cahier. Euh, je voulais juste aussi le confirmer parce que je vais continuer les engagements au même numéro là. Le dernier que moi, j'avais, c'est E15, c'est bien ça ?

[11:05:09] Unknown : J'ai la même chose.

[11:05:11] Unknown : C'est parfait.

[11:05:12] Unknown : Juste attendre que maître Kelly confirme qu'il est prêt.

[11:05:17] Unknown : Je suis là, moi. [toux]

[11:05:23] Unknown : On peut commencer, madame la sénateur ?

[11:05:25] Unknown : [toux]

[11:05:27] Unknown : Oui, vous pouvez commencer.

[11:05:29] Unknown : Merci. Bonjour monsieur Bernard, mon nom est Zoé Fortin. Je suis également l'avocate de Harmony Movers pour la portion plus d'examen. Je, je-- On a un comande, moi et Maître Gibelli, pour la défenderesse. Je vais vous poser quelques questions, euh, complémentaires à l'interrogatoire de mon confrère de ce matin. Je vous demanderais d'attendre que j'ai fini de poser la question avant de répondre, s'il vous plaît. Ça sert à rien de s'énerver ou de commencer à essayer de deviner ça va être quoi ma question. Là, ça va être

vraiment plus facile et plus court si on écoute la question et on fait juste répondre à la question. D'accord ?

[11:06:01] Unknown : Parfait.

[11:06:05] Unknown : D'accord ?

[11:06:06] Unknown : Oui, oui, ça convient. Parfait, oui.

[11:06:07] Unknown : [rires] Vous devez toujours répondre avec un oui ou un non. La-- Madame la sénateur peut pas taper, peut pas taper à ce moment-là.

[11:06:14] Unknown : Oui.

[11:06:14] Unknown : D'accord ? Parfait, merci.

[11:06:17] Unknown : Donc, c'est possible qu'il y ait quelques questions qui s'entrecoupent. Je vais faire de mon possible, mais j-- y a, y a eu beaucoup d'in-- d'informations ce matin là. Euh, donc juste pour bien comprendre, vous, au sein de Quadro Holdings, vous faites seulement ce que votre oncle vous demande. C'est correct ?

[11:06:35] Unknown : Exactement.

[11:06:36] Unknown : Ok. Donc, au jour le jour, vous attendez, euh, un appel ? Vous êtes comme-- Comment ça fonctionne au, au, au jour le jour pour savoir c'est quoi votre journée, de quoi ça a l'air ?

[11:06:46] Unknown : J'habite, euh, avec mon oncle, fait qu'on se lève le matin ensemble, on fait les routines, on va au restaurant ensemble. Moi, quand j'arrive là, la première chose que je vais me mettre mon temps dessus, c'est vraiment l'inventaire, la bouffe, le stocking, les packagings. Ça, c'est la première chose que je fais. Deuxième chose que je fais, c'est l'horaire des employés. Et la troisième chose, c'est de vérifier la caisse pour s'assurer du dépôt des, des jours d'avant. Ça, c'est qu'est-ce que moi, j'entreprends dans Quadro Holdings.

[11:07:15] Unknown : Et pour-- parce que je comprends que Quadro Holdings a plusieurs restaurants, mais votre oncle n'en gère que deux. C'est exact ?

[11:07:21] Unknown : Il a juste deux restaurants. Il y avait trois restaurants, euh, au nom de la franchise, euh, un qui était à Montréal-Nord, qui a fermé. Et après ça, on a ouvert à Notre-Dame-de-Grâce et finalement, on a finalement ouvert le local qu'on était supposé d'aller au cinquante-huit trente-sept, rue Jean-Talon. Ça fait à peu près deux semaines, là, une semaine qu'on est opérationnel.

[11:07:38] Unknown : Ok, donc le local pour lequel il y a eu le déménagement en litige est ouvert depuis deux, deux fois.

[11:07:44] Unknown : Le local à la base, six deux quatre un Léger, ça, c'est où est-ce qu'ils sont venus. Celui-là, on l'a fermé définitivement. On était supposé de bouger de là à Jean-Talon, cinq deux trois sept, rue Jean-Talon. C'était l'intention de rouler le restaurant à cette adresse-là. Avec ce qui s'est passé avec le litige, toute, il y a eu une séparation, un bris de contrat avec le propriétaire et tout. Le monsieur n'a pas été capable de relouer son local, tout. Il a sorti de là, mais on, on s'est repris en entente pour redonner une chance au local et on a parti. Ça fait à peu près une semaine, deux.

[11:08:15] Unknown : Et avant ce déménagement-là en litige, est-ce que vous aviez déjà participé à la déménagement d'un restaurant quelconque ou... ?

[11:08:21] Unknown : Jamais.

[11:08:23] Unknown : Jamais ?

[11:08:23] Unknown : Non, c'était, c'était tout sur Léger. L'opération avait jamais changé. Ça faisait quatre, quatre ans que ça roulait là. Ça faisait un bout. Il y avait même un propriétaire avant qui était Daniel Simon. Le monsieur est décédé. C'est là que Pierre est venu propriétaire du Quadro Holding avec les achats suite au décès de l'ancien propriétaire.

[11:08:43] Unknown : Et plus tôt, avant que vous arriviez, là, vu le, le, le retard, votre avocat avait mentionné d'envoyer le, le lien à une adresse courriel. L'adresse courriel était le of, ben, of.ca@gmail.com.

[11:08:56] Unknown : Oui.

[11:08:56] Unknown : Cette adresse courriel, parce que tout à l'heure, vous avez mentionné une autre adresse courriel qui commence avec MWB, là, c'est maintenant.

[11:09:02] Unknown : J'ai dit que mon numé-- mon email personnel, c'était bien le mwb treize zéro huit quatre-vingt-dix@gmail.com. Les initiales de mon nom puis ma date de naissance.

[11:09:11] Unknown : D'accord, mais le courriel of.ca-

[11:09:14] Unknown : C'est entreprise. Ça, c'est comme j'ai dit à monsieur, c'est commerce.

[11:09:16] Unknown : C'est un courriel. C'est un courriel qui on a accès autant Pierre, autant moi, autant les employés que, qui reçoit les commandes, Hubert, Bernard, équipe de . Ça sera ce courriel-là.

[11:09:25] Unknown : Ok. Et vous l'avez sur votre téléphone également, ce courriel-là ?

[11:09:27] Unknown : Ben, j'étais à, à matin, comme vous avez pu voir, j'étais dans l'auto. Vous avez vu un chauffeur. Le chauffeur était Pierre Lévesque. Fait que j'avais son appareil quand j'ai pu communiquer avec vous, euh, dans l'auto là. Puis que vous avez dit : Non, non, on raccroche puis on va venir avec ça dans dix minutes. J'étais assis avec son appareil de Quadro Holding. Vous avez bien vu, je pense, la connexion au début, ça devrait être enregistré. C'était écrit Quadro Holding. Ça revient au compte de la compagnie, le courriel de compagnie.

[11:09:56] Unknown : Ok. Deux choses. Le courriel, est-ce que vous, vous le recevez également sur votre cellulaire ou vous devez toujours avoir celui de monsieur... ?

[11:10:02] Unknown : Euh, on a un cellulaire de, de compagnie qui est, qui est connecté dessus là. C'est, c'est leur cellulaire.

[11:10:09] Unknown : Ok. Et donc, ce matin, dans l'auto avec vous, c'était monsieur Lévesque. Donc, il était disponible aujourd'hui.

[11:10:14] Unknown : Ben, il était présent avec moi pour m'amener ici, euh, au rendez-vous là.

[11:10:18] Unknown : Ok. Et il est pas présent avec vous dans la salle actuellement ?

[11:10:21] Unknown : Non, non, il est pas, il est pas avec moi en ce moment.

[11:10:23] Unknown : Non, je, je me suis fait dropper ici pour venir témoigner puis il a quitté. Il est parti au restaurant juste après.

[11:10:31] Unknown : [rires]

[11:10:31] Unknown : Est-ce que vous, vous conduisez ou il y a une raison que monsieur Lévesque conduisait ?

[11:10:35] Unknown : Mon permis est suspendu, madame.

[11:10:39] Unknown : Pour des raisons, euh, dossier criminel ou autres ?

[11:10:41] Unknown : Non, non, non, pas de criminel. Ticket. [rires] Ticket avec des points, pour être plus précis. [rires]

[11:10:50] Unknown : Donc, dans votre interrogatoire avec mon confrère plutôt, vous avez beaucoup mentionné le contrat en tant que tel. Vous, est-ce que vous l'avez déjà lu au complet, ce contrat-là ?

[11:10:58] Unknown : J'ai pris connaissance, assis avec les avocats, parce que ça a été la pointe du début du litige qui a fait qu'on a pu entreprendre les démarches juridiques. Parce que

nous autres, on se base sur un contrat. La compagnie Harmony Movers se met sur une rétention des biens pour une facture non payée.

[11:11:16] Unknown : Le contrat prescrit beaucoup de-

[11:11:17] Unknown : De choses, des adresses de livraison, d'un local à un autre. Le contrat stipule aussi que les frais vont être facturés lorsque le service va être fini parce qu'on ne peut pas donner une facture établie sans les services finalisés. Puis aussi, à ce contrat-là, qu'est-ce qui me semble, il y avait une carte de crédit qui était bien attachée, qui a eu un paiement d'effectué d'Harmony Movers. Pour pouvoir donner ce contrat-là, il fallait faire un paiement. Fait que la carte de crédit pour les paiements était bien au dossier. Harmony avait un contrat bien établi.

[11:11:45] Unknown : Des, des, des affaires respectées. Je veux juste répondre à vos questions pour pas qu'on s'embellisse sur des questions là. Fait que je vais laisser aller.

[11:11:51] Unknown : Est-ce que vous avez pris connaissance du contrat avant le dé-- le déménagement ou juste dans le cadre de ce litige ?

[11:11:57] Unknown : Euh, le, le contrat, j'en ai pris connaissance après le, après le déménagement, malheureusement. Parce qu'au début, quand ça a été fait, c'était entre le propriétaire de la compagnie et, euh, donc là que ça a été signé ou engagement ou engagé avec les cartes de crédit qui ont été données là, euh, presque au dossier. Ça, il a fallu l'intervention de Pierre Lévesque parce que c'était sa carte qui était utilisée. Euh, après ça, quand les choses se sont découlées, c'est là qu'on a dû sortir les documents, des courriels pour les présenter à des avocats pour faire injonction ou jugement avancé, c'est comme ça que vous devez les appeler.

[11:12:39] Unknown : Et vous avez mentionné plus tôt que [raclement de gorge] le mandat donné à ma cliente était clair parce qu'il y avait des photos. Euh, donc, il y a des photos de l'équipement qui devait être déménagé, c'est exact ?

[11:12:49] Unknown : Oui.

[11:12:50] Unknown : Est-ce qu'il y avait également une liste d'inventaire qui avait été préparée avant le déménagement ?

[11:12:54] Unknown : Il faudrait regarder sur le contrat, tout ce qui était inscrit, proscrit dans la devanture de la page. C'est clair de qu'est-ce que Harmony Movers devait faire.

[11:13:03] Unknown : Ok, donc à votre connaissance, il n'y a pas un autre document d'inventaire qui avait été préparé par .

[11:13:11] Unknown : Pas à ma connaissance, malheureusement.

[11:13:13] Unknown : Je vais quand même, contraire à l'engagement seize, prendre, euh, comme engagement de recevoir une copie de ce document.

[11:13:18] Unknown : Avec photo, qui-- auquel monsieur fait référence, qui aurait été envoyé avant le dé-- le déménagement et de vérifier s'il y a une liste autre que celle qui est dans le contrat qui était préparée et si oui, la fournir, s'il vous plaît.

[11:13:31] Unknown : Juste une petite question. Numéro de téléphone quatre trois huit neuf deux cinq quatre six un six. Ce numéro de téléphone-là, c'est-tu à monsieur Elan Chaian ou c'est leur autre... ?

[11:13:44] Unknown : Aucune idée. Vous pourrez poser la question à un autre moment, c'est pas le moment.

[11:13:48] Unknown : Parfait.

[11:13:55] Unknown : Là, j'ai compris plus tôt que vous avez pas participé à la préparation de la rédaction des procédures. C'est-tu ça ?

[11:14:02] Unknown : Les procédures que mon confrère vous a m-montrées, préparées par maître Romanowski, vous avez pas participé à cette rédaction ?

[11:14:11] Unknown : Je sais que nous, on a entrepris des mises en demeure à la base qui ont été envoyées à Harmony Movers de, de Quadro Holding. Mais après ça, tous ces documents-là ont été transférés à maître Romanowski et c'est lui qui a monté qu'est-ce qui est là devant vous aujourd'hui.

[11:14:35] Unknown : Est-ce que vous avez participé de quelque façon à préparer les équipements pour le déménagement ?

[11:14:40] Unknown : Malheureusement, ça, c'était toute la job de Harmony Movers. C'était leur job de dépluguer, débrancher, transporter et, euh, mettre dans notre local. C'est ça qui était au contrat. Tout débranchement, tout, tout. Il était même supposé de défaire une chambre froide au sous-sol qu'ils n'ont pas fait, qui était au contrat. Et il y a un four à pizza aussi qu'ils ont laissé à l'arrière dans le local. Ils ont quitté avec les parties du four à pizza et maintenant le four à pizza, il est scrap total parce qu'il manque des pièces qui ont pas été-- ils ont pas suivi le déménagement, puis que les grosses machines ont été laissées à l'arrière dans le local. Fait que là, maintenant, cette machine-là, ça ramasse juste des tisanes.

[11:15:19] Unknown : Puis, eux autres le déclarent perte totale parce que justement, il manquait des pièces, puis des choses endommagées durant le transport.

[11:15:27] Unknown : Je comprends que c'est votre compréhension de la lecture du contrat. On, on aura un débat juridique, à savoir la, si c'est exact ou pas, mais je vous demanderais vraiment de, de répondre à ma question parce que c'est pas ça ma question.

[11:15:36] Unknown : Ah oui, excusez.

[11:15:36] Unknown : Je vous ai demandé c'est quoi-- est-ce que vous avez participé à la préparation de l'équipement pour le déménagement ?

[11:15:43] Unknown : Non.

[11:15:44] Unknown : Non, ok. Est-ce que vous avez participé au déménagement en tant que tel, autre que le U-Haul pour votre équipement de pâtisserie ? Est-ce que vous avez participé au déménagement en, en tant que tel ?

[11:15:54] Unknown : Dans le local ou par après ? Parce que par après, je suis venu-

[11:15:57] Unknown : Dans le lo-- au-

[11:15:59] Unknown : Au cinq deux quatre un ? Non. J'ai tout mis en place de pâtisserie. J'ai quitté, quitté Pizzeria. Ça a été laissé dans les mains de Harmony Movers.

[11:16:07] Unknown : Tout. Juste au déménagement.

[11:16:10] Unknown : Par la suite, il y a eu un, un saisi revendication des biens. Je comprends que les biens ont été redéménagés. C'est exact ?

[11:16:17] Unknown : Non. Les biens ont été mis dans leur camion, puis le camion s'est dirigé à leur shop. À leur shop, ils ont décidé d'implémenter des frais de, de je sais pas quoi sur la facture là de, de overnight là ou, euh, comme monsieur mentionnait tantôt, monsieur Gibinville, le, le, le, le, le, le ça. Puis, euh, les biens, eux, à la place, Harmony Movers les mettent dans leurs locaux à l'intérieur de leur édifice ou bâtiment. Ils les ont entreposés inadéquatement dans un cinquante trois pieds extérieur qui coulait avec des portes ouvertes dessus, en milieu d'hiver.

[11:16:48] Unknown : Ok. Les équipements actuellement sont-ils encore dans ce cinquante trois pieds ?

[11:16:52] Unknown : Non. On a fait le huissier, que le huissier est venu sur les lieux, a fait une analyse des biens, des dommages des biens et des équipements manquants de ce, de, de la saisie. Les biens ont été ramenés en entreposage avec, euh, un gardien de, de sécurité là. Puis là, depuis ce temps-là, mes biens sont en gardien de sécurité non utilisables parce que de la partie adverse qui est Harmony Movers, ils ont fait une contestation de mon affaire.

[11:17:20] Unknown : Saisie avant le jugement, là. Fait que là, les biens sont pas nés là. Là, vous avez eu votre évaluateur qui est venu faire un tour, Brind'Amour ou monsieur D'Amour ou quelque chose, euh, compagnie D'Amour. Ils sont venus, ils ont pris un bien, des biens, des dommages que lui est plus fort visuel, mais aucune technique, aucune affaire a été branchée, testée, voir, euh, l'extension de la fonctionnalité des équipements.

[11:17:45] Unknown : Quand vous dites « on », vous référez à qui ?

[11:17:48] Unknown : Ben, moi puis ton sinistré, là. Ton, ton, ton Brind'Amour.

[11:17:51] Unknown : Quand vous avez dit : « On a fait bouger les, on a fait bouger les équipements. » Qui, c'est « on » ? C'est vous ?

[11:17:57] Unknown : Vous personnellement ou c'est monsieur-

[11:17:58] Unknown : Non, non, on n'a pas fait bouger. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Qu'on n'a pas fait bouger les biens pour l'évaluer, le plugger puis le tester. Il n'y a pas d'électricité ou de, de gaz ou de quelque chose entreposé en ce moment. Ton Brind'Amour, lui, a fait une visuelle. Il a regardé les équipements puis il a fait un rapport.

[11:18:14] Unknown : Moi, je-- ce que je m'attends qu'on fasse, c'est qu'aussitôt que la saisie de la partie adverse soit cassée ou retirée de leur part, notre but, c'est de prendre ces biens-là, payer une autre compagnie de transporteurs, ramasser les biens, les envoyer dans une shop pour expertiser les équipements de A à Z. On parle les plugger, on parle mettre du gaz, on parle faire tester, voir si les fonctionnent, voir si les frigidaires, les compresseurs fonctionnent, s'il fait froid. Après ça, on va aller sur l'esthétique. On va voir les bosses qui apparaissent, les dommages sur le stainless puis tout, voir si c'est réparable ou ça s'est changé. Fait que c'est là que je te dis qu'il faut une expertise plus poussée à plugger ces équipements-là pour voir le réel des dommages.

[11:18:55] Unknown : Ok, mais dans le sens où vous dites cinquante-trois pieds, alors je sais pas où il est actuellement. C'est, c'est vous qui avez organisé-

[11:19:01] Unknown : Oui, exactement. On a pris une compagnie pour les déménager. Oui.

[11:19:04] Unknown : Est-ce que c'est vous personnellement ou c'est quelqu'un d'autre chez Quadro Holding ?

[11:19:09] Unknown : Qui, qui a engagé la compagnie ? C'est, euh, Quadro Holding qui a engagé Rapide deux neuf pour venir effectuer les services avec, euh, deux, trois Mexicains qui sont venus, euh, faire le déménagement avec l'huissier. Et tout ça est en-

[11:19:21] Unknown : En présence de Pierre Lévesque, le huissier et les Mexicains. Parce que moi, quand il y a eu la saisie, je me suis présenté un matin, mais j'ai dû quitter parce que j'avais

des rencontres en après-midi. Et finalement, ça s'est finalisé en fin de soirée, le restant de la saisie. Avec les délais là, de la part de, de votre Money Movers, ils ont fait des restrictions aux huissiers là, d'obstruction. Il y a eu des affaires de cour qui ont dû être faites, de la police impliquée, puis tout. Fait que, un gros retard.

[11:19:50] Unknown : Vous avez mentionné une compagnie, vous avez dit trop vite. Réparation deux trois neuf, si j'ai compris.

[11:19:55] Unknown : Euh, Rapide deux net.

[11:19:57] Unknown : C'est eux qui ont-

[11:19:58] Unknown : Deux net ?

[11:19:58] Unknown : Oui, c'est eux qui ont effectué les déménagements.

[11:20:02] Unknown : Ok. Et les personnes que vous identifiez comme les deux, trois Mexicains, c'est les employés de Rapide deux net ?

[11:20:07] Unknown : Exactement.

[11:20:08] Unknown : C'est eux qui ont amené le camion.

[11:20:16] Unknown : Ok. Et eux, ils l'ont amené, là, je comprends que c'est dans un autre entrepôt. Savez-vous à qui appartient cet entrepôt-là ?

[11:20:22] Unknown : Ah, c'est le, c'est un huis-- euh, le, le, le gardien qui est, euh, qui est, qui a la place.

[11:20:29] Unknown : Est-ce que vous savez qui a choisi le gardien ?

[11:20:33] Unknown : Pierre. Pierre puis le huissier. Ça, ça a été discuté. Ils ont vérifié sol-sol-solvalibili- solvabilité.

[11:20:43] Unknown : Solvabilité.

[11:20:44] Unknown : Excusez-moi [rires] . De la personne. Puis après ça, ben, il y a, il y a, il y a eu l'autorisation, j'imagine.

[11:20:53] Unknown : Ok. Donc honnêtement, j'ai demandé tout contrat, euh, qu'il y aurait avec ce, ce, ce gardien-là pour décrire l'entrepôt.

[11:21:03] Unknown : Comprendre c'est qui cette personne-là et, euh,

[11:21:10] Unknown : ça va être tout pour l'instant. Vous, euh, est-ce que vous êtes déjà allé à cet, à cet entrepôt-là ?

[11:21:16] Unknown : Oui.

[11:21:16] Unknown : Physiquement ?

[11:21:17] Unknown : Oui, j'y étais avec Pierre. On était, euh, avec ton, ton brin d'amour quand ils ont fait le-

[11:21:22] Unknown : L'évaluation.

[11:21:23] Unknown : Ok, vous étiez là quand on a expiré.

[11:21:25] Unknown : Oui, oui, oui, j'étais là avec Pierre. Exact.

[11:21:28] Unknown : Est-ce que vous pouvez me décrire l'emplacement ? Est-ce que c'est un container ? C'est une rangée de containers ? C'est quoi ?

[11:21:33] Unknown : Euh, c'est un con-, c'est un-- tes biens sont dans un container, c'est comme modulaire là, tu sais, comme tu vois ces chantiers de construction là, quand ils construisent des maisons, ils ont comme des containers maisons là, que tu as une porte patio, euh.

[11:21:47] Unknown : Fait que ils sont à l'intérieur des containers isolés là, avec l'isolation au contour là.

[11:21:54] Unknown : Mais c'est la seule place qu'on avait pour la faire gardien de sécurité et... j'allais dire. Parce que l'équipement-

[11:22:03] Unknown : Elle est située à Lachine, cette place-là, c'est exact ?

[11:22:05] Unknown : À LaSalle.

[11:22:07] Unknown : À LaSalle ?

[11:22:12] Unknown : Ok. Et à l'intérieur, euh, c'est-- comment sont placés les biens ? Est-ce qu'ils sont entreposés un sur l'autre ? Comment ils sont, ils sont placés ?

[11:22:19] Unknown : Ils sont en-- c'est de l'équipement quand même, c'est assez gros, c'est pesant, c'est imposant comme équipement. Fait que c'est sûr, ils sont placés comme ça peut rentrer, fitter dans le local. C'est sûr que nous, notre intention n'était jamais d'aller mettre [rires] en gardien de sécurité dans un entrepôt. C'est des frais pour rien en ce moment là. Ces

équipements-là auraient pu être utiles dans notre local pour nos opérations. Quadro Holding reliait sur ces équipements-là pour continuer ses opérations.

[11:22:49] Unknown : Là, on les a retirés, on a mis une restriction, puis on les a endommagés. Fait que Quadro Holding est dans cette position-là en ce moment.

[11:23:19] Unknown : Je vais vous montrer, euh, en fait, je pense que vous l'avez devant vous, la demande d'introduction-

[11:23:23] Unknown : Amendé.

[11:23:25] Unknown : Donnez-moi deux petites secondes, on va le faire. Oui.

[11:23:31] Unknown : Au paragraphe huit.

[11:23:33] Unknown : Oui.

[11:23:34] Unknown : C'est écrit : ces biens qui avaient été illégalement, abusivement et de mauvaise foi retenus par défenestration ont une valeur estimée à deux cent cinquante mille. Comment on est arrivé à cette valeur ?

[11:23:42] Unknown : Bon, on vous a envoyé une facture de Thésanet qui sont venus évaluer les mêmes biens qui sont dans ce local-là et à travers de eux, remise à neuf, parce que eux, pour eux, ils ne-- ils travaillent pas ça. Ils ont vu l'état des biens, ils ont vu comment c'était et eux ne voulaient pas s'impliquer. Ça fait que qu'est-ce que eux ont fait, c'est ils ont pris les numéros de série de chacun de ces équipements-là. Ils ont trouvé des modèles comparables et après ça, ils ont fait une estimation qui avait une valeur de deux cent et quelques mille là, dans, dans ces chiffres-là. Juste la friteuse, c'est soixante-quinze mille dollars. La friteuse quatre têtes électrique Garland qui vient de...

[11:24:17] Unknown : Juste ça, c'est soixante-quinze mille dollars à l'œil. Fait que c'est pour ça que je vous dis...

[11:24:22] Unknown : Vous avez pas vu ?

[11:24:22] Unknown : On a vu ce document-là, donc je vais le prendre comme engagement dix-huit de contrat de fournir la copie de la documentation de Thésanet. C'est bien ça ?

[11:24:30] Unknown : Oui, exactement. Service de réparation et de remisage d'équipements de biens commercial restauration. C'est la plus grosse compagnie à Montréal, à part Choquette là, mais Choquette, ils font juste mettre du neuf ou des pièces neuves.

[11:24:42] Unknown : C'est-à-dire que ta machine aurait été

[11:24:47] Unknown : en place . Tu pourrais aller faire une autre estimation ailleurs si tu aimes mieux voir le deuxième avis des choses, ça me fera plaisir. Tu peux aller chez Choquette.

[11:24:54] Unknown : Je vous remercie. Est-ce que [tousse] vous av-- est-ce que vous avez des photos des biens depuis le déménagement ?

[11:25:00] Unknown : Très bien. Les photos ont été envoyées dans les dossiers d'avocats. Le huissier a aussi soumis des photos. Le huissier, c'est l'émission Le huissier à la télévision. Je sais pas si vous avez déjà vu là. Monsieur Gaucher, il s'appelle. Ben maître Gaucher, quand il s'est venu sur les lieux du sinistre avec votre client, ben il y avait l'équipe de caméras puis de vidéos qui étaient là. La télésérie était là, la télésérie Le huissier. Fait que tout est enregistré, photographié, tout.

[11:25:24] Unknown : Tout, tout, même avant qu'on puisse toucher un équipement. Mais tout est déjà inscrit dans le rapport du, euh, du huissier, les dommages qu'il constate sur les équipements lors de l'entrée dans les lieux de la saisie.

[11:25:36] Unknown : Je vais demander comme engagement dix-neuf de me fournir toutes les copies vidéo que vous auriez des biens que tu as démenagé.

[11:25:42] Unknown : Ok. Euh, ici, vous avez compris que les, les vidéos du programme de télévision, ce n'est évidemment pas qui les a, hein. C'est, c'est en-

[11:25:53] Unknown : Non, mais si l'huissier lui a donné une copie des vidéos, des photos, s'il y a quelques copies quelconque, euh...

[11:25:59] Unknown : Il nous a rien donné. Il nous a dit que l'émission en tant que telle, les vidéos, le footage apparaît-- appartient à une production. Alors rendu là, c'est sûr que vous pouvez faire peut-être des demandes à la cour pour saisir la compagnie de production pour avoir le contenu du vidéo qui a été filmé. Mais de notre côté, on a déjà fait la demande, puis ils nous ont dit que ça n'appartenait pas à eux, c'est la production. Mais le, le huissier a bien parlé avec votre, euh, monsieur sinistre en communication concernant les biens, qu'est-ce qui aurait pu être endommagé et tout. Et, et le huissier a parlé avec notre avocat, notre assurance, parce que nous autres aussi, on tient une police d'assurance. Puis notre police d'assurance est venue inspecter les biens des lieux. Et là, euh, je peux pas vous dire le suivi de ça parce que je suis pas au courant de qu'est-ce qu'il en est sur le litige, si notre assureur dédommage des biens ou quoi que ce soit, je sais pas.

[11:26:53] Unknown : Ok, donc vous avez déclaré un sinistre auprès de votre assureur pour le déménagement ?

[11:26:57] Unknown : On a déclaré aussi à la police un vol pour les équipements.

[11:27:01] Unknown : Donc c'est un vol que vous avez déclaré à votre assureur ?

[11:27:03] Unknown : À la base, non. À la base, on a déclaré aux policiers un vol de nos biens, parce que c'était la première étape. Les policiers ont ouvert une enquête, ils ont mis un numéro de dossier, ils nous ont référés à l'eau civile parce que c'est un litige civil quand on parle de rétention des biens.

[11:27:18] Unknown : Ok, je vais demander comme engagement qu'on fera une copie du-- il doit y avoir une carte avec le numéro de rapport de police pour avoir accès.

[11:27:26] Unknown : Donc, une copie— excusez-moi—

[11:27:27] Unknown : Oui ?

[11:27:28] Unknown : Une copie de la carte avec le numéro de rapport de police, premier engagement.

[11:27:32] Unknown : Rapport de police, on n'a pas, mais on a le numéro de carte, qu'on peut vous envoyer.

[11:27:36] Unknown : Deuxième engagement, je vais demander que Monsieur— bien, quelqu'un de Quadro Holdings me signe un accès à la documentation pour obtenir le rapport de police, de l'arme de la police.

[11:27:47] Unknown : OK.

[11:27:50] Unknown : Donc, par après, vous avez— c'est qui qui a contacté les assureurs ?

[11:27:54] Unknown : Bien, c'est après avec vous— c'est après avec vous quand il y a eu le litige, et tout, et lorsqu'on a consulté avec notre avocat, on s'est fait mentionner. Est-ce que vous avez vérifié auprès de votre assureur concernant ce dommage, ou litige, ou quoi que ce soit, pour savoir si j'avais une couverture ? Et je pense que la compagnie Quadro Holdings avait stipulé qu'on aurait une couverture de 10 000 $ pour le déménagement dans le transport, c'est-à-dire dans un camion. Ça, le maximum que notre compagnie peut autoriser, c'est 10 000 $, et si c'est endommagé dans leur entrepôt, qui est le 53 pieds, ça fait un autre 20 000 $ que la compagnie Quadro Holdings serait disponible à aller. Si c'est juste 20 000 ou c'est juste 10 000, ça, regarde, je ne suis pas avocat, je n'ai pas traité ce litige-là, je ne suis pas impliqué dans ce côté-là de l'assureur. Mais oui, notre assureur a bien été contacté, ouvert, et le dossier a bien été acheminé. La preuve de police a été envoyée,

[11:28:49] Unknown : tout a été envoyé à l'avocat, là, de toutes les étapes que Quadro Holdings a subies depuis ce litige-là.

[11:28:57] Unknown : Savez-vous qui est l'assureur, quelle compagnie ?

[11:29:02] Unknown : Je sais qu'on a envoyé à notre avocat. Peut-être que Matona Fidalis va vous fournir les contacts.

[11:29:09] Unknown : Et en engagement, qu'on ferait, je vais vous demander une copie de la police applicable à laquelle Monsieur fait référence.

[11:29:15] Unknown : Et j'ai un autre engagement également de me fournir le dossier fourni à l'assureur, incluant toute communication, photos, inventaire, peu importe ce qui a été échangé avec l'assureur de Quadro Holdings. Une copie.

[11:29:26] Unknown : Du dossier, c'est ça.

[11:29:29] Unknown : Ainsi que les réponses de l'assureur, évidemment.

[11:29:44] Unknown : Si on continue, euh, au paragraphe dix de la demande amendée qui devrait encore être devant vous.

[11:29:54] Unknown : Je l'ai devant moi, ouais. Contre l'éviction contractuelle commise par la défenderesse sur un abus de sa mauvaise foi dans la modification unilatérale des termes du contrat et sa rétention illégale des biens à la demanderesse et justifie de lui rétablir les dommages suivants.

[11:30:07] Unknown : Là, vous réclamez une perte d'exploitation quatre mois, six mille dollars. C'est basé sur quoi cette perte d'exploitation-là ?

[11:30:13] Unknown : J'y vais à peu près, euh... Moi, j'ai été, euh-- quand j'ai été mis au fait de ces chiffres-là de calculs qui étaient demandés dans ton exploitation, je pense qu'il y a eu un comptable qui a fait un dossier de comptabilité entre ces, euh, ces années-là, deux mille vingt-quatre et deux mille vingt-cinq ou je sais pas. Puis ça a été fait à peu près approximatif à la même période d'année d'avant ou quelque chose, les ventes approximatives. Mais le restaurant roulait à peu près avec ces, ces chiffres-là de profit net sur les, euh...

[11:30:47] Unknown : Je prends un engagement contraire de fournir la documentation qui justifie la perte d'exploitation.

[11:30:52] Unknown : Ça, c'est loin quatorze pour cent.

[11:30:55] Unknown : Non.

[11:30:56] Unknown : Documentation-

[11:30:57] Unknown : Deuxième point.

[11:30:58] Unknown : Attends, attendez, excusez-moi.

[11:31:00] Unknown : Documentation, je n'ai pas entendu le mot, c'est justifiant, c'est ça ?

[11:31:05] Unknown : Oui, justifiant la perte d'exploitation alléguée au onze A.

[11:31:17] Unknown : Ok.

[11:31:17] Unknown : Ok. Onze B, c'est des honoraires d'avocat, c'est basé sur quelle, euh, quelle, quelle information ?

[11:31:23] Unknown : Je pense que Quadro a des— entreprend des démarches contre la partie A.

[11:31:27] Unknown : Adverse parce que justement, tous les frais d'injonction, euh, saisie avant jugement, le huissier, ils ont fait tarder le huissier au local, ça a le cri d'un jugement pour pouvoir rentrer ces lieux puis enlever des portes puis des affaires comme ça. Fait que tout l'abus procédural de la côté de Harmony Movers et, euh, la négligence qu'eux ont pu causer, c'est la raison de ces réclamations-là des honoraires d'avocats, parce que cinq mille dollars, c'est juste la base des montants. Les factures s'élèvent à beaucoup plus que ça maintenant, en date d'aujourd'hui.

[11:32:01] Unknown : Il y a les coûts d'enlèvement, on parle de la partie quatre mille cinq cent vingt-dix-sept. L'huissier de transport main d'œuvre. Ça, c'est quand vous référez, euh, à-

[11:32:10] Unknown : Rapide deux net.

[11:32:11] Unknown : Avec, euh, Rapide deux net ?

[11:32:13] Unknown : Ouais, Rapide deux net, les Mexicains, puis le huissier qui est un monsieur, euh, gaucher qui a fait des procédurials, puis les demandes justement, euh, de saisie là.

[11:32:28] Unknown : Paragraphe B, loyers supplémentaires, on parle de quels loyers ?

[11:32:31] Unknown : Ben, on avait payé le local. Ils ont laissé les biens dans le local à Montréal-Nord. Ils ne sont pas partis avec le poêle à pizza, ils ne sont pas partis avec la chambre froide, ils ont laissé les affaires à l'arrière. Ça a coûté à une autre compagnie de transport, d'autres main-d'œuvre, un autre pour bouger cet équipement-là qui était proscrit au contrat initial dans la pizzeria et tous ses équipements connexes. Fait que [rires] non seulement, ils ont laissé à l'arrière, ils sont partis avec la moitié de l'équipement de la pizzeria, puis là, la machine est perte totale.

[11:32:56] Unknown : C'est ça.

[11:32:57] Unknown : Et là, je vois trois mille deux cents par mois, vous les réclamez pour combien de mois ?

[11:33:01] Unknown : On avait réclamé, euh, par . Je vais laisser ça tout aux, aux avocats de, de Quadro Holding avec les états financiers réclamés, parce que les délais que ça a pris, euh, je peux pas chiffrer les délais. On parle de, de, du mois de juin, puis on parle qu'on a eu la saisie au mois de décembre. Juin à décembre, il y a eu combien de temps que eux ont laissé les affaires à l'arrière avant qu'on engage une autre compagnie pour déménager les biens ? Ça, c'est toutes des questions que je dois reprendre à Quadro Holding avec Pierre Lévesque pour chiffrer la-

[11:33:28] Unknown : Perte exacte, combien de mois on va réclamer. Oui, les loyers étaient de trois mille deux cents par mois à Montréal-Nord.

[11:33:35] Unknown : Ok. Donc, je comprends que vous avez mandaté une compagnie pour redéménager les, les équipements par après.

[11:33:40] Unknown : Les équipements oubliés ou laissés à l'arrière de la part d'Harmony Movers. Oui, exactement.

[11:33:46] Unknown : Avez-vous le nom de cette compagnie ?

[11:33:47] Unknown : De bouger les biens ?

[11:33:50] Unknown : Remorquage Élite.

[11:33:55] Unknown : Vous prendrez un engagement concret de fournir toute la documentation, euh, de Remorquage Élite en changement de contrat de loyer à Remorquage Élite, ainsi que toute communication avec Remorquage Élite.

[11:34:05] Unknown : Ok. Je vais vous aviser aussi qu'on va ajouter au dossier procédural les frais connexes aussi pour ce déménagement-là, parce que je vois que ça n'a pas été rajouté, euh, le, le redéménagement des biens qui ont été laissés à l'arrière.

[11:34:19] Unknown : C'est correct, ça, on peut ajouter.

[11:34:21] Unknown : Est-ce que vous faites partie de, de l'équipe, si on veut, qui, le dossier avec maître Dupont ? Est-ce que vous, vous êtes le représentant qui discute avec, avec maître Dupont pour, pour votre dossier ou c'est, c'est monsieur Lévesque ? Je veux pas savoir l'étendue des conversations. Je veux juste savoir si vous faites partie des échanges avec les avocats pour monter le, le dossier.

[11:34:43] Unknown : Je suis un témoin principal au dossier, c'est normal. On mentionne mon nom à plusieurs reprises. Je vous dis à la base que j'habite avec monsieur Pierre Lévesque. On

est toujours ensemble. L'opération, il la gère. C'est lui le président. Moi, je suis là qui s'occupe de l'opération, des opérationnels, des choses, bouffe, inventaire, stocking, employés. Tu sais, je vous l'ai mentionné déjà précédemment, ça. Fait que oui, je fais partie du dossier parce qu'il y a des questions qui sont posées direct à moi, comme vous aujourd'hui, vous me posez des questions direct à moi. Monsieur Antonio a fait de même. Fait que je pense que oui, je fais partie du dossier à vous répondre à votre question. Oui, je suis présent en ce moment devant l'avocat. Fait que ça serait vous mentir que vous dire que j'ai pas de communication directe avec l'avocat. Mais dans quel but ? Pas de la gestion du dossier quad roading, pas dans le litige des montants réclamés.

[11:35:29] Unknown : Ça, c'est pas mon... Je suis ici en tant que témoin, en tant que personne qui a vu les faits, qui a suivi l'évolution du dossier, qui était présent à plusieurs des, des questions que vous me posez. J'étais à date disponible à tout, à part le début, quand Harmony Movers s'est présenté au local, j'étais pas sur les lieux. C'est la seule temps où ce que de toutes les questions qu'on a été que moi, j'avais pas ma présence dans ça.

[11:35:54] Unknown : Parce que vous mentionnez qu'il y a beaucoup de documents que vous pensiez vont être déposés. Savez-vous pourquoi les documents n'ont pas été déposés pour l'instant ?

[11:36:01] Unknown : Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ah, pour l'histoire de l'avocat, euh, pour l'histoire de Remorquage ?

[11:36:04] Unknown : Non, mais pour vos pièces, parce que j'ai reçu vos pièces vendredi, de mémoire, en prévision d'aujourd'hui, alors que le dossier est monté depuis 2025. Et là, on a encore des documents qui s'en viennent. Donc, je veux juste savoir est-ce que vous avez une idée pourquoi il y a autant de délai à recevoir les documents ?

[11:36:19] Unknown : Madame, pour être honnête, c'est une erreur justifiable parce qu'on n'essaie pas de créer, de vous retenir l'information. On a l'information, on va vous la transmettre. Mais à la base, toute procédure procédurale, il y a un avocat ici, son nom, c'est maître Jan Romanowski. Pour que lui ait soumis toutes ces demandes-là dans les affidavits, là, c'est parce que l'avocat, à la base, avait ces documents-là, avait le dossier. Malheureusement, ce dossier-là n'est plus dans le dossier, fait que la seule affaire qui est transférée au nouveau avocat qui est monsieur Dufault, c'est tout ce qui est procédural, comme ça ici. Mais à la base, pour arriver au montant de dire qu'on a bougé les main-d'œuvre avec les, le stock du huissier à quatre mille cinq cent vingt-sept, parce qu'il y a une facture qui a été produite. Il y a eu des démarches pour le huissier qui étaient payées. Il y a eu du transport qui a été payé, le camion de, de, de U-Haul, comme je parlais, ça revient dans cette facture-là. Fait que tout ce qui est inscrit ici vient à la base d'un document qui a été donné à un avocat.

[11:37:20] Unknown : Peut-être que là, on pourrait faire venir témoigner maître Romanowski, puis savoir pourquoi ou tu sais, peut-être, tu pourras avoir les réponses à tes questions, pourquoi tu les as pas reçues auparavant. Mais je pense que-

[11:37:30] Unknown : Avant que vous, vous deux, vous êtes impliqués dans le dossier d'Harmony Movers. Harmony Movers aussi avait un avocat présent. Puis, si je me rappelle, je me rappelle plus du nom qu'eux utilisaient, mais c'était un gros bureau de, d'avocats. Et les échanges entre Me Tramonoski puis ce bureau d'avocats là se sont faites, les preuves, les documents, les ci, les ça, ça s'est envoyé entre eux autres là. Fait que y a quelque part que ces documents-là ont bien été envoyés à vous là, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui là.

[11:37:57] Unknown : Si vous continuez, tournez la page pour vous rendre à l'annexe A, là, vous l'avez montré il y a pas si longtemps.

[11:38:02] Unknown : Oui.

[11:38:04] Unknown : Oui.

[11:38:06] Unknown : C'est M. Lévesque qui l'a signé ?

[11:38:09] Unknown : Euh...

[11:38:11] Unknown : Oui, je pense que oui, pas moi, en tout cas.

[11:38:15] Unknown : Ce document-là a été préparé quand ? Il a été préparé dans le cadre du litige ?

[11:38:23] Unknown : L'annexe A, je pense, ça se peut-tu que ça a été, euh...

[11:38:28] Unknown : Je sais pas. Un huissier, me semble. Je peux pas dire.

[11:38:33] Unknown : Ok. Savez-vous comment ce document a été créé ?

[11:38:37] Unknown : Comme sur quelle base, euh... ? S'il y avait pas de liste avant le, du déménagement, ce document-là, il a été écrit comment ?

[11:38:46] Unknown : Ben, après-- d'après les photos, les photos qu'on a soumis de un et de deux, euh, c'était inscrit sur le contrat. Frigo commercial à deux portes, c'était écrit ça, pizza, friteuse électrique, machine shawarma, sont toutes ces photos là. J'ai toutes, toutes, toutes ces photos. Tout ce que tu vois là, il est là là. C'est dans la section pizzeria là.

[11:39:07] Unknown : Parce que le contrat, il y a neuf équipements, là, j'en ai vingt-sept.

[11:39:10] Unknown : Ouais, mais lisez qu'est-ce qu'il dit, les neuf équipements. C'est quoi ça dit, madame ?

[11:39:15] Unknown : Non, c'est pas à vous de poser les questions, c'est à moi de-

[11:39:16] Unknown : Ben, je vous dis qu'il y a neuf équipements. Il y a pas un critère qui est écrit : pizzeria, équipement complet ?

[11:39:25] Unknown : Monsieur, c'est moi qui pose les questions.

[11:39:26] Unknown : Ok.

[11:39:34] Unknown : Votre pièce P2, avez-vous déjà vu vos, vos pièces ?

[11:39:38] Unknown : Est-ce que tu veux montrer le P2, toi ?

[11:39:40] Unknown : C'est bon, tu peux le fouetter. Ben, tu peux le fouetter. Euh, scroller.

[11:39:59] Unknown : OK.

[11:40:02] Unknown : La pièce P2, ça semble être des échanges courriel. Par contre, il manque toutes les réponses de votre côté. Donc, contrat, je vais vous demander de nous fournir comme engagement l'échange courriel complet de, de cette pièce P2.

[11:40:17] Unknown : Ok.

[11:40:18] Unknown : Lorsqu'on réfère à...

[11:40:23] Unknown : Excusez-moi, je me suis pas noté la page.

[11:40:33] Unknown : Ok, si vous allez à la page douze du document, il y a quinze pages.

[11:41:01] Unknown : Oui.

[11:41:02] Unknown : Plusieurs endroits on réfère à Matt. Euh, deuxième paragraphe : nous avons confirmé avec Matt. Par ailleurs, ensuite, le paragraphe en dessous : par ailleurs, Matt nous a informés. Un peu plus bas, on dit encore : au cours de l'intervention, Matt a également modifié. Matt, c'est, c'est vous ?

[11:41:18] Unknown : Moi, c'est Mathieu, oui.

[11:41:20] Unknown : C'est vous ? Il n'y a pas d'autres Mathieu au, au, au-

[11:41:23] Unknown : Non.

[11:41:25] Unknown : [bruit de micro]

[11:41:44] Unknown : Si on retourne à la page un du document.

[11:41:48] Unknown : Oui.

[11:41:58] Unknown : Il y a un courriel qui indique que c'est bel et bien, si on prend le deuxième paragraphe au milieu, c'est bel et bien Mathieu qui a été notre point de contact. C'est lui qui a initialement demandé une soumission, qui a communiqué à plusieurs reprises avec notre équipe et qui, encore ce matin, a téléphoné à nos bureaux. Je comprends de votre témoignage que vous niez tout ça ?

[11:42:13] Unknown : Non, je ne nie pas ça du tout, madame. Juste avant, est-ce que, est-ce qu'on peut juste me dire la date et l'heure de ce document-là, s'il vous plaît ?

[11:42:20] Unknown : C'est écrit en haut, treize juin deux-mille-vingt-cinq, dix-neuf heures vingt-quatre.

[11:42:23] Unknown : À sept heures et vingt-quatre le soir, parfait. Fait que ça, c'est le courriel qu'ils, qu'ils ont envoyé pour la modification de contrat ?

[11:42:29] Unknown : Je ne sais pas pourquoi le courriel a été envoyé, mais ma question, elle est très précise. Le paragraphe qui vient de le dire, où on indique que c'est avec vous qu'on a communiqué pour la soumission et avec vous qu'on a communiqué à plusieurs reprises le jour même. Et c'est vous qui avez téléphoné le matin même. Lors de votre interrogatoire ce, ce matin, vous arrêtez pas de dire que vous avez rien fait avant quinze heures. Donc, j'essaie de comprendre. Est-ce que vous niez avoir été le contact à partir du six juin ou on change la version des faits ?

[11:42:54] Unknown : J'ai jamais dit que j'étais pas le point de contact. J'ai dit que j'étais là avec mon nom Pierre quand que le contrat a bien été envoyé. Mais quand il a été signé ou les paiements ont été effectués, c'est bien Pierre qui a effectué le ça directement avec Harmony Movers. Ça, c'est la vérité.

[11:43:09] Unknown : Donc, vous avez été impliqué du début et non juste à quinze heures le douze juin ?

[11:43:12] Unknown : Non, parce que ça, on parle, ça, c'est la, ça, c'est, euh, le temps qu'on a envoyé les cour-- les, les courriels à Harmony Movers avec les photos de toute la liste d'équipements là, tout qu'est-ce qu'ils mentionnent là dans la deuxième page là, plus bas là.

[11:43:25] Unknown : Le contrat, c'était l'autre page d'avant, excuse-moi. Mais qu'est-ce qui est mentionné là, ça, ça a été envoyé le six juin, ça de live là. Ça, c'est où qu'eux, ils disent qu'ils ont parlé avec moi puis que j'ai-

[11:43:33] Unknown : J'avais de l'air à connaître puis que je guidais les choses là. Je nie pas que j'étais pas présent. Je l'ai dit, j'étais avec mon oncle. Mais quand il y a eu la finalisation de

ce document-là, la signature et un paiement par carte de crédit, ces informations-là ont été données par nul autre que le propriétaire Pierre Lévesque. Fait que oui, je suis là parce que je te dis, j'habite avec monsieur. Je suis présent avec monsieur. Je ne nie pas le fait que je suis là, mais je nie le fait que le contrat, c'est moi qui l'ai modifié. Puis là, tu m'envoies un courriel, je t'ai demandé explicitement l'heure pour mettre en contexte que ce courriel-là aurait été pour la modification du contrat. Fait que si c'est envoyé à sept heures et vingt-quatre pour la modification du contrat initial, on s'entend que qu'est-ce qu'il dit qu'ils ont parlé avec moi, puis moi, je le dis de l'envoyer par courriel, il y a un gap de manque, manque d'information. C'est juste qu'est-ce que je veux vous pitcher là là. À trois heures, là, si tu peux...

[11:44:29] Unknown : La question était si vous étiez impliqué ou non avant le treize juin, quinze heures, parce que tout à l'heure, vous avez mentionné que vous avez-

[11:44:36] Unknown : J'étais présent. La réponse : oui, j'étais présent.

[11:44:40] Unknown : Merci. Bon. Ensuite, on continue le dé-, le paragraphe en dessous. C'était, c'est écrit : C'est en effet cette même personne, on comprend qu'on réfère à Mathieu, qui a guidé notre personnel sur le terrain. Est-ce que vous ressemblez beaucoup à monsieur Lévesque ?

[11:44:53] Unknown : Non, puis ça, ça serait des fausses, des fausses prétextes, parce que clairement, il est supposé d'être inscrit quelque part dans un camion U-Haul quand il m'appelle. Fait qu'il y a une contradiction dans son propre email.

[11:45:09] Unknown : On indique encore que c'est également avec vous qu'il y aurait eu un accord verbal pour, au téléphone, pour ajouter un quatrième homme, un code quatrième homme. Vous niez ça aussi ?

[11:45:18] Unknown : Sur l'appel téléphonique, si c'est enregistré, il est bien clair qu'il doit envoyer toute information contractuelle ou changement contractuel au courriel pour avoir l'autorisation de monsieur Pierre Lévesque. Et ça, est-ce que vous avez fait à l'heure de deux heures ? Fait que, pour l'appel. Je peux pas envoyer de courriel à sept heures.

[11:45:34] Unknown : Le soir pour dire les modifications.

[11:45:36] Unknown : Ce n'est pas ma question. Lorsque j'ai pris sur le courrier à sept heures, je vous demande les, les, les faits qui sont arrivés dans la journée. On a compris que le courrier est envoyé à sept heures. C'est pas ma question.

[11:45:44] Unknown : Mais tu me demandes la modification qui était autorisée par téléphone, était autorisée par téléphone. Ça, c'est ça que tu viens de me demander. À quelle heure qu'elle était autorisée par téléphone ? Vous dites que monsieur a autorisé par téléphone. Moi, je te dis par téléphone, la seule conversation qu'il y a eu avec eux, c'était d'envoyer toute modification contractuelle au courriel, parce que Pierre Lévesque est le président, c'est lui qui prend les

décisions. Ça, c'est qu'est-ce qui a été dit à trois heures. Fait que si c'est ça qui a été dit à trois heures, pourquoi qu'ils se permettent de changer la modification ? Pourquoi un deuxième go, un deuxième camion, s'ils ne sont jamais venus ?

[11:46:17] Unknown : Ça, c'est ça de même. Continuez.

[11:46:20] Unknown : Le numéro en dessous, cinq un quatre quatre cinq huit quatre cinq huit sept, c'est quel numéro, ça ?

[11:46:24] Unknown : Le numéro de téléphone de l'entreprise.

[11:46:26] Unknown : De l'entreprise ?

[11:46:28] Unknown : C'est un cellulaire, ça, ou c'est la ligne VPN que vous utilisez ?

[11:46:31] Unknown : C'est le, c'est une ligne connexion VoIP, exactement, qui se connecte.

[11:46:35] Unknown : Ok. Donc, est-ce que c'est vous qui avez appelé le neuf juin à-- et parlé à madame José pour demander comment on faisait les paiements ?

[11:46:41] Unknown : Comme, comme que je vous dis, j'étais ce jour-là avec Pierre Lévesque. On a préparé la rédaction du contrat, on a expliqué puis qu'est-ce qu'on avait besoin à déménager. Par après, ils ont rappelé ou ils ont communiqué. Ils ont fait monsieur Pierre Lévesque donner une carte de crédit, signer le contrat, puis effectuer l'activation du contrat de service. Ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là.

[11:47:50] Unknown : Je vais essayer de vous montrer une vidéo, mais je ne suis pas certaine que ça va fonctionner, nécessairement.

[11:48:00] Unknown : Je n'ai jamais fait ça avant.

[11:48:08] Unknown : Est-ce que vous voyez, euh-

[11:48:11] Unknown : Ouais, tout-

[11:48:11] Unknown : La vidéo ?

[11:48:12] Unknown : Ouais.

[11:48:13] Unknown : Exactement. Fait que là, tu vois le container avec la porte cassée là.

[11:48:18] Unknown : Oui. Et ça, ici, que vous-- le, le container, vous parlez de-

[11:48:22] Unknown : Ça, c'est le . Le container, c'est qu'est-ce qui est à gauche là, là. C'est là, tout ce qui est dans le haut là. Exact. Monte un peu plus haut, mais bien-

[11:48:28] Unknown : Je vais remonter.

[11:48:29] Unknown : Ben avec ta, ta souris, monte un peu plus haut là. Ça, ça-

[11:48:33] Unknown : Là ?

[11:48:34] Unknown : Ouais, c'est ça. Ça, c'est les, l'entreposage où est-ce que tous nos biens étaient entreposés à l'extérieur. Dans l'hiver, tu peux voir la neige.

[11:48:41] Unknown : Savez-vous c'est qui ce monsieur ?

[11:48:42] Unknown : C'est moi, ça.

[11:48:43] Unknown : C'est vous ?

[11:48:44] Unknown : Oui.

[11:48:46] Unknown : Donc, vous étiez là. Ça, c'est le...

[11:48:49] Unknown : Ouais, en soirée.

[11:48:50] Unknown : Le sept décembre à dix-sept heures quarante.

[11:48:52] Unknown : Oui, exact.

[11:48:54] Unknown : Ok. Et ça, c'est le moment où, euh, les biens sont partis du container pour aller à l'entrepôt où ils sont actuellement.

[11:49:01] Unknown : Euh, je pense que ça, c'est le deuxième voyage, madame, parce qu'il y a eu un premier voyage d'effectué avant.

[11:49:08] Unknown : Est-ce que je peux demander la vidéo d'avant quand on a loadé ?

[11:49:12] Unknown : Je peux pas faire ça .

[11:49:13] Unknown : Ok.

[11:49:15] Unknown : Est-ce qu'on peut me dire c'est qui ce monsieur avec le chandail bûcheron ?

[11:49:19] Unknown : Un des employés, j'imagine.

[11:49:22] Unknown : Je la vois mal la photo, je vois pas, c'est flou là, mais c'est sûrement un employé.

[11:49:26] Unknown : Un employé de qui ?

[11:49:28] Unknown : De Agrenet pour venir faire le déménagement des choses.

[11:49:31] Unknown : Ok, pour le déménagement ?

[11:49:32] Unknown : Ouais, ça, c'est un , c'est ça, oui.

[11:49:44] Unknown : Tous ces beaux mondes-là, c'est-- qui sont ces personnes-là ?

[11:49:47] Unknown : Les compagnies de déménageurs, les, les, les nerfs qui sont venus faire les transports, déménager les biens.

[11:49:52] Unknown : Savez-vous si ces gens-là ont des qualifications quelconques pour un déménagement d'équipements lourds ?

[11:49:57] Unknown : Je sais pas, madame. La situation où on était, on a tout pris une compagnie pour déménager nos biens.

[11:50:08] Unknown : Ça, c'est vous qui ouvrez la porte du camion ?

[11:50:09] Unknown : Oui.

[11:50:19] Unknown : Ah ça, ça, c'est l'huissier. Ça, c'est l'émission. Ça, c'est même pas un employé. Ça, c'est l'émission, l'huissier. C'est lui qui t'a dit que tout est enregistré, videotapé par la télésérie. C'est, c'est, c'est, c'est les caméramans. Ça, c'est sa madame de chez Harmony Movers qui supervisait pour la compagnie Harmony Movers.

[11:50:37] Unknown : Ok, c'est-- est-ce que vous savez son nom ?

[11:50:39] Unknown : Non, c'est la secrétaire. Ça devrait être Josée. Ça se peut que c'est Josée, là.

[11:50:50] Unknown : Ça, c'est le monsieur Gaucher, l'huissier en personne de la télésérie.

[11:50:57] Unknown : Qui a appelé la télésérie ?

[11:50:58] Unknown : Nous, on a appelé l'huissier, puis c'est la dame qui fait l'émission de l'huissier. Lui, il a décidé d'en faire une émission de télésérie.

[11:51:05] Unknown : Ça va poser, euh, un reportage.

[11:51:10] Unknown : Ok, c'est quelle compagnie d'huissier que vous avez appelé, est-ce que vous vous rappelez ?

[11:51:13] Unknown : Gaucher et Associés.

[11:51:16] Unknown : Gaucher ?

[11:51:16] Unknown : Associés, oui. C'est la même qui est au document de la cour, là, avec la saisie devant jugement.

[11:51:28] Unknown : Ok.

[11:51:32] Unknown : Juste... C'est pas à moi de poser les questions.

[11:51:37] Unknown : Vous me donnez quelques minutes.

[11:51:37] Unknown : Je veux simplement revérifier toutes mes questions et tout ça pour ne, euh, qu'il n'y en ait pas d'autres.

[11:51:41] Unknown : Pas de problème.

[11:51:56] Unknown : Merci.

[11:51:56] Unknown : Bon, là, tu poses des questions. Est-ce que tu veux que je t'écrive un, deux, trois, quatre questions ou tu vas y aller avec ton po ?

[11:52:04] Unknown : C'est quoi le numéro de téléphone que vous lui avez envoyé ?

[11:52:07] Unknown : À lui ?

[11:52:10] Unknown : Oui.

[11:52:12] Unknown : Oui. Quatre, trois, huit, neuf, deux, cinq, quatre, six, un, six.

[11:52:17] Unknown : Et c'est à qui que vous l'envoyez ça ?

[11:52:20] Unknown : Lenz ou Elan Chayan. C'est un des deux.

[11:52:24] Unknown : Comment vous le savez ?

[11:52:25] Unknown : Parce que c'est un des deux. Ah, à matin, il, il m'a réécrit par texte, il m'a dit : C'est Lenz.

[11:52:30] Unknown : I resent you... Ah, c'est, c'est Lenz, parce que c'est lui qui a envoyé le courriel, Lenz. Je pense son nom, Lenz, son associé.

[11:52:38] Unknown : Je retourne les courriels.

[11:52:58] Unknown : Par rapport à la vidéo que t'as vue.

[11:53:00] Unknown : Je me suis demandé si l'entreposage sécurisé, c'est comme ça. [rires]

[11:53:11] Unknown : Pour ça, c'est un peu plus calme là, ça...

[11:53:13] Unknown : Ça va mieux déjà.

[11:53:41] Unknown : Ok, quelques questions additionnelles, monsieur Bernard.

[11:53:43] Unknown : Oui.

[11:53:45] Unknown : Euh, je vous répare encore votre demande introductive amendée qu'on a regardée le paragraphe onze où vous détaillez les dommages que vous alléguez.

[11:53:52] Unknown : Ok, c'est quelle page, ça ?

[11:53:55] Unknown : Euh, page six.

[11:54:00] Unknown : Euh, euh, c'est l'notification, c'est où ça ? Un, deux, trois, quatre,

[11:54:12] Unknown : cinq.

[11:54:12] Unknown : C'est le paragraphe onze.

[11:54:15] Unknown : Onze , il est sur la deuxième page. Il est sur

[11:54:22] Unknown : la page.

[11:54:22] Unknown : Ah oui, exact, oui.

[11:54:24] Unknown : Oui, vous alléguez des troubles, ennuis, inconvénients pour une personne morale, pouvez-vous m'expliquer ?

[11:54:28] Unknown : [rire] Je- Non, mais je sais pas, madame, aller à la cause, assister les avocats, la perte de jouissance, la perte de local, la perte d'opération, euh, le, le stress de dormir, euh, essayer de trouver tout cet argent-là pour payer toutes ces dépenses-là, factuelles, financières, coûts juridiques, avocats, euh. Je sais pas, madame, mais, euh, c'est un roller

coaster là. C'est, c'est quelque chose de sérieux pour un bonhomme de quatre-vingt-un ans, puis que à tous les jours, ses opérations sont simples. Un petit roulement de restaurant, un petit entrée d'argent, tu sais, et tout chambouler du jour au lendemain, puis carrément nous faire voler nos équipements sur menace de pas payer ci, payer ça, regarde. Moi, j'ai vu ça comme l'extorsion. C'est qu'est-ce que j'ai pris ça comme.

[11:55:16] Unknown : Mais chacun a son opinion différente de l'histoire. Fait que, après moi, le montant, il est petit pour les troubles, mais regarde, ça, c'est qu'est-ce que Quadro Holding allègue de récupérer sur ce que les montants-là.

[11:55:43] Unknown : Sous réserve la réception des réponses aux engagements, je vais suspendre l'interrogatoire. Merci pour votre participation ce matin, monsieur Bernard.

[11:55:50] Unknown : Mais aucun souci, merci.

[11:55:50] Unknown : Également réserver le droit de ma cliente de demander d'interroger monsieur Lévesque.

[11:55:56] Unknown : En plus de monsieur Bernard, il y a quand même beaucoup de questions que vous n'avez pas la réponse.

[11:56:02] Unknown : Merci.

[11:56:02] Unknown : Je suis désolé. Merci.

[11:56:07] Unknown : Excusez-moi, monsieur Bernard. Je vais avoir quelques questions, quelques noms à vous faire réplique que vous avez mentionnés, euh, pour bien préparer ma transcription de votre témoignage. Vous avez mentionné un monsieur qui s'appelle Constantino Cronis. Est-ce que j'ai bien compris ?

[11:56:24] Unknown : Oui.

[11:56:24] Unknown : Est-ce que vous pouvez m'épeler son nom de famille ?

[11:56:27] Unknown : Oh boy. C-r-o-n-i-s.

[11:56:32] Unknown : Merci. Vous avez mentionné quelqu'un qui s'appelle Lentz ou Lev.

[11:56:37] Unknown : Ben, c'est ça, j'étais en train de chercher son nom. C'est l'associé à un monsieur qui est là. Je l'ai dans les échanges.

[11:56:42] Unknown : Si vous me donnez une petite minute, je vais vous sortir le nom exact.

[11:56:45] Unknown : Merci beaucoup, j'apprécie.

[11:56:50] Unknown : Lev, pas Lentz, Lev, L-e-v. Dernier nom, c'est Jampolski, J-a-m-p-o-l-s-k-i. C'est avec cette personne-là que nous avons fait les échanges de communication par texto avec les photos des équipements.

[11:57:12] Unknown : Merci. Euh, vous avez mentionné, euh, une compagnie, j'ai compris, V-I-O-I-P ?

[11:57:20] Unknown : Oui, VOIP, ça veut dire en anglais Voice over IP. C'est un système par-dessus l'Internet. C'est-

[11:57:29] Unknown : Ah, VO, les deux lettres V et O, IP.

[11:57:33] Unknown : C'est comme le petit headset que tu as sur les oreilles, il peut appeler en numéro. C'est exactement le même système.

[11:57:39] Unknown : Je comprends. Et la-

[11:57:41] Unknown : La compagnie, j'ai bien compris, c'est Telus Business Connect ?

[11:57:44] Unknown : Ouais, Telus Business Connect, c'est comment ça s'appelle leur affiliation.

[11:57:48] Unknown : Merci. Est-ce que vous avez également mentionné quelqu'un qui s'appelle Stan ?

[11:57:54] Unknown : Non, c'est lui. Non, c'est Lel.

[11:57:56] Unknown : C'est Lel.

[11:57:57] Unknown : Ouais, c'est ça.

[11:57:58] Unknown : Et puis il y a Elan qui est E-L-A-N.

[11:58:01] Unknown : Ça, c'est le monsieur qui est là, là, Elan Chayan.

[11:58:04] Unknown : D'accord. Merci. Vous avez également mentionné quelqu'un qui s'appelle Zach ?

[11:58:09] Unknown : Non.

[11:58:11] Unknown : Non, ça vous dit rien ?

[11:58:13] Unknown : Non.

[11:58:14] Unknown : Ok, très bien. Euh, la compagnie Tesanet qui vous a donné une soumission, pouvez-vous répéter le nom de la compagnie ?

[11:58:21] Unknown : T-E-S-A-N-E-T. Tesanet Equipment Restaurant Supply.

[11:58:38] Unknown : Merci. Je vais juste vérifier.

[11:58:43] Unknown : C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Merci beaucoup, monsieur.

[11:58:46] Unknown : Ça fait plaisir. Merci encore pour votre temps.

[11:58:50] Unknown : Merci.

[11:58:51] Unknown : Donc, je comprends qu'on se connecte à treize heures. À moins que mon confrère ait des questions, euh...

[11:58:57] Unknown : Non, j'ai pas de question. Euh, nous reprenons-

[11:58:59] Unknown : Non, mais, ben, je vérifie parce que je, je, il est encore en mute. Je veux juste être sûr qu'il y a pas d'autres questions.

[11:59:06] Unknown : Salut, non, de, de mon côté, tout est correct.

[11:59:09] Unknown : Donc, on se connecte à treize heures.

[11:59:10] Unknown : On reprend à treize heures.

[11:59:10] Unknown : Oui, c'est parfait. À treize heures, nous, nous procédons en anglais, n'est-ce pas ?

[11:59:14] Unknown : Oui, exact.

[11:59:15] Unknown : Ok, parfait.

[11:59:17] Unknown : Merci, c'est beaucoup. À plus tard.

[11:59:19] Unknown : [soupir] C'était beaucoup mieux avec elle, hein ?

[11:59:29] Unknown : Ben oui, déjà.

[11:59:29] Unknown : Recording stop.

[11:59:30] Unknown : C'est déjà plus calme.

[11:59:34] Unknown : C'est pour ça que je t'ai dit, il fallait pas que mon oncle soit là. J'aurais viré ça à cinq heures. Si moi, j'aurais vu ça ici, elle serait là, puis lui, il aurait parlé de même à mon oncle, elle piquait, elle piquait.

[11:59:41] Unknown : Piquer le piquet ?

[11:59:45] Unknown : Je m'en vais ramasser chez eux, je te le dis, à son bureau, justement en plus.

[11:59:50] Unknown : Ça fait un peu mes jambes.

[11:59:51] Unknown : Fait que là, moi, je vais m'occuper de ça cet après-midi là.

[11:59:55] Unknown : Ok.

[11:59:56] Unknown : Euh, chez lui, est-ce qu'il pourrait .

[12:00:01] Unknown : Il vient de quoi, lui ?

[12:00:02] Unknown : Ben pour faire le témoignage de monsieur, euh...

[12:00:04] Unknown : Oui, oui, c'est ça.

[12:00:06] Unknown : Moi, je suis où est-ce que tu peux te manger.

[12:00:08] Unknown : Ouais ?

[12:00:09] Unknown : Là, on a-tu le dos, le dossier ou... ?

[12:00:13] Unknown : Non, non.

[12:00:15] Unknown : Le dossier.

[12:00:16] Unknown : Ce qu'il essaye de dire, c'est comme quoi que les biens auraient été endommagés, euh, lors de la saisie. C'est ça ce qu'il essaye de dire, votre .

[12:00:25] Unknown : Han.

[12:00:26] Unknown : Il, il challenge le fait que les, les biens auraient été endommagés lors de la saisie. Ok ? Donc c'est, c'est, c'est ça qu'il, qu'il essaye d'a-d'aller. Et la question va être une question de crédibilité à un moment donné, euh, à savoir est-ce que les biens ont été en- endommagés pendant le déménagement ou après la, la, la-- lorsque la saisie a eu lieu ? Ça va être ça, la question.

[12:00:59] Unknown : Ok.

[12:00:59] Unknown : Donc moi, mon opinion sur le sujet, c'est que, euh, on verra. Et il est tout à fait exact que, euh, devient pertinent le fait d'avoir, euh, les images qui ont été prises par la société de production lorsque la saisie a eu lieu, c'est-à-dire de montrer l'état des lieux, l'état des équipements avant...

[12:01:28] Unknown : Euh, tu sais quoi ?

[12:01:30] Unknown : Avant le déménagement.

[12:01:31] Unknown : J'ai peut-être quelque chose pour toi et ça.

[12:01:35] Unknown : J'ai peut-être de quoi de sérieux pour toi et ça. [rires]

[12:01:42] Unknown : Waouh

[12:01:45] Unknown : ! Ok. Ça, c'est la photo du huissier qu'il m'a envoyé dans leur local avant. Ok ? Tu te rappelles, j'ai montré ma photo tantôt, il y avait pas ça.

[12:01:56] Unknown : Ça, c'est à sortir de leur local à mon entrepôt. Puis regarde, les marques sont déjà dessus là. Mais là, le huissier, il a envoyé la photo de ça. Tu as une bosse là, regarde. Puis ça, c'est à l'intérieur, encore dans le local. Cette porte-là, c'est qu'est-ce qui allait dehors. Tu comprends là, quand on voit la porte là dans la vidéo ? Ça, c'est les portes arrachées. Ça, c'est dans leur container. Ça, c'est le frigidaire. Ça, c'est mon, mon fil à friteuse, qui tient les friteuses. Ça, c'est des racks en arrière. [rires] Ça, c'est dans leur local. Ça, c'est leur container. Regarde, la porte, si tu vois l'air là, tu vois là, c'est ouvert sur le côté du cinquante-trois pieds dehors. Puis ça, c'est mes frigidaires. Mon compresseur, il est là, il est de côté.

[12:02:36] Unknown : Regarde donc, je venais de le faire réparer, il m'a coûté quatre mille piastres. Je mets jamais ça un compresseur commercial sur le côté. Il y en a un comme ça, deux. Ça, c'est mes fours à pizza. [rires] T'as vu, ils ont tout pogné la voie, esti, avec l'eau.

[12:02:46] Unknown : Ça, ces photos-là, ne pensez-vous pas que j'aurais dû les avoir un petit peu avant ?

[12:02:50] Unknown : Ah oui ?

[12:02:52] Unknown : Je suis désolé, je, je, je...

[12:02:54] Unknown : Pas de votre faute, mais moi, c'est difficile pour moi de travailler de même là. Tu sais, j'ai-- pour trouver des photos, pour les confronter avec les photos, j'ai besoin d'avoir les métadonnées des photos.

[12:03:04] Unknown : On est à l'intérieur du camion. Ça, c'est sa porte.

[12:03:07] Unknown : les faire. Là, on a devant nous une heure.

[12:03:12] Unknown : Oui.

[12:03:13] Unknown : Vous allez m'envoyer ces photos-là immédiatement.

[12:03:16] Unknown : Est-ce que vous avez un WhatsApp ?

[12:03:18] Unknown : Oui, j'ai WhatsApp, mais je déteste ça utiliser ça.

[12:03:20] Unknown : Ok.

[12:03:21] Unknown : Pouvez-vous me l'envoyer sur un drive ?

[12:03:23] Unknown : Euh, de WhatsApp, je pense que oui, ça se fait.

[12:03:27] Unknown : Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept...

[12:03:45] Unknown : Euh,

[12:03:48] Unknown : two...

[12:03:59] Unknown : Il faut que j'aille manger, par exemple, rapidement.

[12:04:02] Unknown : Alors là.

[12:04:11] Unknown : Mais c'est tu ça qui est la patente pour toi aujourd'hui, boss ?

[12:04:14] Unknown : C'est loin d'être idéal, mais c'était pas... Compte tenu de la nature du dossier,

[12:04:24] Unknown : possiblement pas, compte tenu de la nature du dossier et qu'on soit capable de faire notre preuve autrement qu'avec votre témoignage.

[12:04:34] Unknown : Si on avait tout basé sur votre témoignage, je vous dirais que je suis un peu inquiet.

[12:04:39] Unknown : Mais fort heureusement, c'est un cas où on a des preuves en dehors de votre témoignage.

[12:04:48] Unknown : Ouais.

[12:04:48] Unknown : C'est pour ça que c'était, c'était stuff.

[12:04:53] Unknown : Oui.

[12:04:57] Unknown : Je me sens mal de vous avoir...

[12:04:58] Unknown : Mais non, il ne faut pas vous sentir mal. Mais par contre, les photos que vous montrez...

[12:05:05] Unknown : Je, je, je suis en train de les envoyer là, je les save sur mon téléphone, puis là, on les a envoyées. Je suis en train de...

[12:05:10] Unknown : votre ordinateur ou .

[12:05:11] Unknown : Ah c'est vrai, ça, tu veux sortir. C'est vrai, viens, on va sortir. Oui, oui. Non, non, pas de trouble, va manger mon ami. Regarde, je vais pas te garder, euh, je m'en vais à l'auto, euh.

[12:05:37] Unknown : Non, non, je vais t'envoyer tout, tout, tout. Tu vas tout avoir là, cinq minutes.

[12:05:46] Unknown : Mais l'autre gars, lui, l'avocat qu'il fait, c'est juste pour la partie de la saisie, lui, hein ?

[12:05:51] Unknown : Oui, théoriquement. Sauf que ils vont travailler ensemble, c'est sûr.

[12:05:57] Unknown : Bon Ok, fait que je vais vous laisser. Je me continue l'interrogatoire sans .

[12:06:01] Unknown : Ouais.

[12:06:04] Unknown : Je peux-tu me connecter à distance sur l'ordi au père à la maison, puis suivre ça ?

[12:06:09] Unknown : Si vous voulez.

[12:06:10] Unknown : Ok, je vais me connecter comme ça, je vais rester, euh...

[12:06:13] Unknown : En même temps, en même temps, vous êtes juste témoin. Je pense à ça. En même temps, vous êtes juste témoin.

[12:06:21] Unknown : Je suis pas sûr que c'est une bonne idée.

[12:06:23] Unknown : Non, t'aimes mieux pas hein ?

[12:06:24] Unknown : Non.

[12:06:25] Unknown : C'est correct. Je t'écoute.

[12:06:31] Unknown : Je t'écoute.

[12:06:31] Unknown : Vous le verrez, vous le verrez l'interrogatoire une fois qu'il sera fait.

[12:06:35] Unknown : C'est toi le boss.

[12:06:36] Unknown : Ça va très bien se passer. Je sais qu'on travaille bien.

[12:06:39] Unknown : Puis ça va très bien se passer. On a quelques éléments précis à aller chercher là, puis on va aller les chercher. Ça marche ?

[12:06:46] Unknown : Désolé, OK ?

[12:06:47] Unknown : Bonne chance. [rires]

[12:06:49] Unknown : J'espère que je t'ai pas affecté avec moi là, notre relation. Je suis désolé, pour vrai.

[12:06:54] Unknown : Pas du tout, pas du tout. La seule chose, c'est que votre témoignage, excusez-moi hein, moi, m'inquiétait un peu.

[12:07:01] Unknown : Je comprends.

[12:07:06] Unknown : Je suis en train de suer là, tellement que ça... [rires]

[12:07:14] Unknown : Fort heureusement, le dossier se joue pas sur votre crédit. Le dossier se joue sur des preuves et puis par ailleurs, on va les retrouver maintenant. C'est pour ça qu'il faut que vous m'envoyiez vos photos.

[12:07:25] Unknown : Ouais. Mais je me suis pas incriminé quand je parlais durant mes, mes affaires. Il y a pas quelque chose que j'ai... Tu sais, quand elle a dit : Oh, t'as dit ça avant, puis t'as pas dit ça après.

[12:07:35] Unknown : Ça, c'est pas bon. Mais, euh, envoyez-moi les photos avec les métadonnées des photos et la date des photos. Les métadonnées, c'est les propriétés de la photo.

[12:07:46] Unknown : Ok, je vais ouvrir le photo detail de chaque photo, il faut que je te fasse ça ? Il y a quarante-deux photos, quarante-deux métadétails.

[12:07:54] Unknown : Au moins qu'on ait la date.

[12:07:55] Unknown : La date de une ?

[12:07:56] Unknown : Qui a pris les photos. [bruit de micro]

[12:08:00] Unknown : Je les ai dans mon téléphone.

[12:08:02] Unknown : Envoyez-les-moi. Ok ?

[12:08:04] Unknown : Merci boss. Merci pour tout.

[12:08:07] Unknown : [rires] Ouf. Hey, tu sais quand je te disais que je voulais pas que l'avocat te fasse, te piquer là. Hey, il a commencé à me piquer. Ah si moi, je suis allé virer le bord, mais mon avocat m'a regardé, il était comme : Non, tu peux pas lui parler de même. Je dis : M'en vas-tu de la mort avec ces cinquante mille qu'il a ici ?

[12:08:24] Unknown : Il revient avec vous, vous, puis il vient tabarouette. Il a un tarif fait pour vous. J'ai dit : Lui, c'est le président, puis moi, je suis un témoin.

[12:08:32] Unknown : Pas vous, vous avez fait pour . Non, non. Pierre ou Mathieu a fait pour .

[12:08:37] Unknown : Il capotait, je n'arrêtais pas. C'est fou ou quoi ? Je ne vous dérangerais pas. C'est pour ça qu'il a dit...

[12:08:53] Unknown : Ça a bien été, mais pas bien été.

[12:08:55] Unknown : Oh, on

[12:09:00] Unknown : est dedans en tabarnak, Vic.

[12:09:06] Unknown : Ouais, mais

[12:09:10] Unknown : j'en ai dedans en tabarnak, ouais.

[12:09:14] Unknown : On va quand même donner un coup de pied à Martin. As-tu m'as vu devant les jeux ? Tu me connais, crisse.

[12:09:20] Unknown : Oui, j'ai tout enregistré. [rires] Ils ne le savent même pas, mais tout est enregistré anyway.

[12:09:42] Unknown : Tiens, amène ça à l'auto.

[12:09:44] Unknown : Amène ça à l'auto, puis on les rejoint dans le car en avant, au bord de la rive comme la SQDC, on a fait, OK ?

[12:11:05] Unknown : Bonjour.

[12:11:07] Unknown : Euh, Willowman.

[12:11:10] Unknown : Willowman, yeah.

[12:11:11] Unknown : Et BlackBerry, euh, pas BlackBerry. Double L Menthe. Ti-boy, j'ai de la misère à matin.

[12:11:35] Unknown : Hein ?

[12:11:45] Unknown : Lui qui collecte la run, hein ? [rires] Désolé.

[12:11:50] Unknown : Est-ce que tu le mets tout dans un sac ?

[12:11:51] Unknown : Euh, attends, ça n'a pas passé pour commencer.

[12:12:12] Unknown : Merci à vous, chef. Bonne journée.